



REPERTÓRIO DE JURISPRUDÊNCIA

Julgados selecionados nas Sessões de Julgamento das
Câmaras de Direito Privado e de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

01/2023



SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Presidente (Biênio 2022/2023)

Desembargador ARTUR CESAR **BERETTA DA SILVEIRA**

GAP 2.2 – Diretoria Administrativa do Gabinete da Presidência de Direito Privado

Diretor: ÉRIC ALEXANDRE LAVOURA LIMA

GAPRI – Grupo de Apoio ao Direito Privado

Supervisora: GEANE GIMENEZ

Chefe de Seção: WU YA WEN

PESQUISADORAS:

ADRIANA PAULA CONTE

ALESSANDRA ZANAROLI

ANA LUCIA DE BIANCHI ROCHA

MARIA CLEIDE SILVA DE ALMEIDA NUNES

MARIA CLÉLIA DA SILVA ALMEIDA NUNES

RENATA ZACCARIA CAMARGO

Contatos:

E-mail: gapri.diretoria@tjsp.jus.br

E-mail: gapri.pesquisa@tjsp.jus.br

Rua Conde de Sarzedas 100 - Andar Intermediário

Tel.: (11) 4635-9171 / 9184 / 9271 / 9278



[Visite a página do GAPRI](#)

Sumário

Sumário	3
DIREITO PRIVADO 1	4
• 8ª Câmara.....	4
• 9ª Câmara.....	5
• 10ª Câmara.....	6
DIREITO PRIVADO 2	8
• 11ª Câmara.....	8
• 14ª Câmara.....	9
• 8º Grupo	12
• 15ª Câmara.....	12
• 16ª Câmara.....	13
• 21ª Câmara.....	13
• 22ª Câmara.....	14
• 23ª Câmara.....	16
• 24ª Câmara.....	21
• 38ª Câmara.....	24
DIREITO PRIVADO 3	26
• 27ª Câmara.....	26
• 28ª Câmara.....	30
DIREITO EMPRESARIAL.....	33
• 1ª Câmara.....	33
• 2ª Câmara.....	42

DIREITO PRIVADO 1

8ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de erro médico. Sentença de parcial procedência, fixando a indenização em 100 salários mínimos. Inconformismo do hospital réu. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Decisão baseada no laudo pericial que atestou a culpa médica. Responsabilidade subjetiva do médico e objetiva do hospital. Dever de indenizar. Valor fixado com razoabilidade em razão do desfecho morte. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais recursais fixado. Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [0234165-08.2008.8.26.0100](#), Rel. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j. 07/12/22).

“APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE - REAPRECIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC - Vedação ao arbitramento dos honorários por equidade quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados – Tema 1076 do STJ – Juízo de retratação exercido – Mantidos os honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa – Artigo 85, § 2º, do CPC – Necessidade, contudo, de corrigir de ofício o valor da causa ao proveito econômico perseguido – Artigo 292, § 3º, do CPC – Proveito econômico que não corresponde ao valor da totalidade do imóvel, mas somente à fração ideal pertencente ao autor – Sentença mantida – **NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1001700-77.2016.8.26.0472](#), Rel. Alexandre Coelho, j. 07/12/22).**

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Improcedência – Alegação de contrafação de documento e cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial – Presunção de que se trata de documento original aquele juntado a fls. 663/664 e de cópia obtida mediante uso de papel carbono o de fls. 34 – Documento pré-impresso com lacunas preenchidas com uso de máquina de escrever – Inexistência de indícios de adulteração – Ônus da prova da falsidade que incumbia à autora – Exegese do art. 429, inc. I, do CPC – Proposta elaborada em 20/07/1994, quando o real já era a moeda corrente no país – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Realização de prova técnica não requerida pela autora, quando intimada a manifestar-se sobre os documentos juntados pela ré – Desatendimento ao disposto no art. 431, do CPC – Nome empresarial – Alegação de uso de nome idêntico por empresas diferentes – Não verificação – Empresa-autora registrada inicialmente em outro Estado da Federação – Empresa pertencente a Roberto Aparecido Viola que foi dissolvida anteriormente ao registro da autora na JUCESP – Inteligência dos arts. 1.163 e 1.166, do CC – Existência de acordo verbal de corretagem entre Roberto Aparecido Viola e Elias Ibrahim Baouchi para comercialização e regularização dos lotes da Fazenda Ingrid – Incidência do art. 722, do CC – Autorização para comercialização que cessou em 18/03/2004 – Venda efetuada por Roberto Viola a Djalma Gama Lima – Venda a non domino – Negócio jurídico nulo não suscetível de confirmação e que não se convalida pelo decurso do tempo – Exegese do art. 169, do CC – Hipótese de nulidade absoluta – Declaração de nulidade, nesse caso, que não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais, podendo, até mesmo, ser reconhecida de ofício pelo juiz, por tratar-se de matéria de ordem pública – Nulidade das

disposições de domínio subsequentes – Irrelevância da boa-fé dos adquirentes – Prova da propriedade devidamente demonstrada pela autora a autorizar a procedência do pedido reivindicatório – Frutos da coisa devidos somente a partir da cessação da boa-fé da posse da requerida – Inteligência dos arts. 1.202. e 1.214, do CC – Sentença reformada – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1014986-12.2020.8.26.0625](#), Rel. Salles Rossi, j. 12/12/22).

9ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PLANO DE SAÚDE** - Tutela provisória visando compelir a ré a fornecer e custear o medicamento Zolgensma® (Onasemnogene Abeparvovec) indicado para o tratamento da autora - Pleito indeferido - Manutenção - Razoável dúvida quanto à eficácia do uso da droga ao quadro clínico da autora - Medicamento, ademais, de altíssimo custo evidenciando, prima facie, o risco de dano patrimonial e a irreversibilidade da medida, ainda que a saúde da menor seja de interesse superior - Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2117376-07.2022.8.26.0000](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 06/12/22).

“**NEGÓCIO JURÍDICO** - Ação ajuizada pelo vendedor em face da compradora, visando a declaração de nulidade do negócio jurídico simulado ou, subsidiariamente, sua anulação por erro, ou rescisão por falta de pagamento - Procedência do pedido subsidiário com o decreto da rescisão do negócio, diante do confesso inadimplemento do pagamento pela ré compradora - Recurso da requerida alegando nulidade da sentença por ser citra petita e, no mérito, requerendo o reconhecimento da validade do negócio jurídico subjacente, como se fosse doação - Descabimento - Prejudicial afastada - Ausência de argumentos que indiquem qual pedido deixou de ser apreciado - Sentença que reconheceu a validade da venda e compra, mas apenas a rescindiu por falta de quitação do preço - Impossibilidade de reconhecimento do negócio jurídico subjacente, pois não houve declaração de nulidade, ou anulabilidade da venda e compra, mas preservado esse intuito das partes - Sentença mantida - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1000433-79.2019.8.26.0338](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 06/12/22).

“**RESPONSABILIDADE CIVIL** - Ação reparatória fundada em suposto insucesso no tratamento odontológico para extração de dente incluso e subsequente colocação de aparelho ortodôntico - Alegação de falha na prestação dos serviços contratados com os réus, dentistas atuantes no mesmo consultório, que teria resultado no insucesso do tratamento, sem a efetiva extração do dente por eles indicada em procedimento mal executado, causador de intenso sofrimento - Sentença de parcial procedência com a condenação dos réus ao ressarcimento das quantias despendidas, além de fixação de indenização por danos morais em R\$ 15.000,00 - Inconformismo das partes - Responsabilidade solidária dos profissionais envolvidos reconhecida, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do CDC - Pleito cuja procedência depende de prova de culpa do profissional atuante (art. 14, § 4º, do CDC) - Responsabilidade dos réus que, no caso específico, se evidencia por não rechaçarem em defesa a alegação da consumidora de que o tratamento foi mal executado e lhe causou os danos físicos reportados - Prova pericial que, ademais, reconheceu o nexo de causalidade entre o procedimento executado e os danos suportados pela paciente - Profissionais que não solicitaram exame prévio de tomografia computadorizada, indicado para

precisar a localização do dente a ser extraído - Intervenção cirúrgica que empreendeu diversas tentativas de extrair o dente, sem sucesso ao final, e sem a possibilidade de continuidade do tratamento ortodôntico - Danos materiais devidos para restituição da parte autora ao "status quo ante" - Restituição dos valores devida - Danos morais configurados - Presença de conduta ilícita que justifica a obrigação de indenizar os prejuízos extrapatrimoniais - Manutenção do valor fixado a título de danos morais em R\$ 15.000,00, apto aos objetivos da lei - Apelos desprovidos." (Apelação Cível nº [1004500-12.2019.8.26.0266](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 13/12/22).

“DIREITO DE IMAGEM - Ofensa à imagem do autor, renomado empresário, supostamente causada por postagem feita pelo réu, Deputado Federal, no Twitter, com teor alegadamente inverídico e que excede os limites da liberdade de expressão - Publicação que se referiu ao autor como "homofóbico" e "fascista" - Pretensão de remoção da publicação e indenização por danos morais no valor de R\$ 40.000,00 - Sentença de improcedência - Inconformismo exclusivo do autor - Cabimento - Imunidade parlamentar que não atinge declarações dissociadas da atividade legislativa, não lhe escusando a afirmação de que defende causas LGBTQIA+ - Reconhecimento da ilicitude das considerações depreciativas à pessoa do autor com mero intuito de difamá-lo e desqualificá-lo - Alcinhas de "fascista" e "homofóbico" indevidamente atribuídas ao autor - Abuso do direito de liberdade de expressão configurado - Presença de conduta ilegal que justifica a obrigação de exclusão da postagem e de indenizar - Danos morais caracterizados - Fixação nesta sede do quantum indenizatório em R\$ 20.000,00, pois apto aos objetivos da lei e ao cumprimento do duplo caráter da indenização - Necessária adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e às circunstâncias do caso concreto - Apelo provido em parte.” (Apelação Cível nº [1008003-49.2022.8.26.0100](#), Rel. Galdino Toledo Júnior, j. 13/12/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. Preliminar de revelia bem afastada. Prazo para o oferecimento de contestação que deve ser contado do recebimento do aviso de recebimento da missiva citatória, no caso. Relevante ato que não pode ser suprido por meros indícios de ciência da existência do processo, como vaziamente defendido. Quanto ao mérito, a sentença de improcedência pode ser fluidamente mantida. À míngua de concretude do negócio efetivamente almejado pelos ora contendentes, aquele simulado pode ser preservado, mormente porque levado a termo através de documento público, a par de subscrito por partes maiores e capazes, além de prova do pagamento do preço – que não destoia daquele praticado junto ao mercado. *Decisum* bem fundamentado que enfrentou todas as ponderações das partes. **RECURSO IMPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1098075-24.2018.8.26.0100](#), Rel. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 13/12/22).

10ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. LEI Nº 9.656/98. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SUPERVENIÊNCIA DE NORMATIVO EDITADO PELA ANS. EXCLUSÃO APENAS DE ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Plano de saúde. Criança portadora de Transtorno do Espectro Autista. Terapia multidisciplinar. Negativa de cobertura. Lei nº 9.656/98. Lei nº 8.078/90. Incidência do Estatuto da

Criança e do Adolescente. Superveniência de normativo da Agência Nacional de Saúde sobre o assunto. Exclusão apenas de cobertura de acompanhamento terapêutico. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº [1003849-84.2022.8.26.0068](#), Rel. J.B Paula Lima, j. 06/12/22).

DIREITO PRIVADO 2

11ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação das rés – Preliminar de cerceamento de defesa - A intimação do perito para oferta de esclarecimentos é providência que não se mostra obrigatória em todo e qualquer caso, mas sim deve ser determinada de acordo com um juízo de oportunidade do magistrado - Provas pericial e documental carreadas aos autos que já davam subsídios suficientes para a formação do livre convencimento motivado do douto magistrado a quo - À luz do sistema do livre convencimento racional motivado, em última análise, incumbe ao magistrado a valoração da prova pericial, sem se cogitar de sua vinculação às conclusões do expert por ele nomeado, muito menos dos assistentes técnicos das partes – Preliminar rejeitada – Mérito – Ausência de comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora – Inaplicabilidade da cláusula que previa abatimento da correção monetária para contratos com pagamento do preço à vista ou em até 12 meses – Contrato celebrado pela autora que previa quitação das parcelas em 120 meses - Expressa previsão (cláusula VII.1. do instrumento contratual) no sentido de que eventual repactuação do modo de pagamento do preço, não teria o condão de suprimir o que já havia sido estipulado anteriormente acerca da correção monetária - Redação das cláusulas que não seria de difícil compreensão para a autora, que é advogada, e como tal se qualificou no instrumento do contrato – Impossibilidade de interpretação extensiva, sob pena de desvirtuamento do conteúdo do contrato - De outra banda, observa-se que, após a celebração do compromisso de venda e compra e da retificação do preço, que não teve o condão de representar alteração das cláusulas anteriormente pactuadas, as partes celebraram escritura pública de venda e compra, devidamente registrada na matrícula do imóvel – Escritura que previu expressamente a incidência de correção monetária pelo IPCA e que, no caso de liquidação antecipada, o saldo devedor seria atualizado até a data da quitação – Autora que, apenas meses depois, iniciou tratativas para quitação antecipada - Correção monetária que é mero fator de recomposição da moeda, e representa consectário ordinariamente previsto em obrigações cujo cumprimento deva-se dar em tempo prolongado, nos termos do art. 316 do Código Civil e de acordo com as máximas de experiência - Por prejudicialidade lógica determinativa, inexistente infração contratual praticada pelas rés, deve ser afastada a condenação em multa de 10% sobre o valor atualizado do preço de aquisição do lote - Sentença reformada – Recurso provido em parte, para julgar improcedente a pretensão autoral.” (Apelação Cível nº [1024749-16.2021.8.26.0071](#), Rel. Marco Fávio Morsello, j. 01/12/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C.C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - Inaplicabilidade do CDC – Relação de insumo, não de consumo. - Irresignação da autora com relação à sentença que julgou improcedente a ação – Não acolhimento – O laudo pericial concluiu que a falha no funcionamento do sistema decorreu da conduta da autora - Sentença mantida por seus próprios fundamentos. **Recurso não provido.**” (Apelação Cível nº [1048517-76.2019.8.26.0576](#), Rel. Marino Neto, j. 08/12/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença – decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à companhia aérea para fins de penhora de milhas aéreas – Irresignação do exequente – Acolhimento – Pontos de programas de fidelidade que ostentam natureza patrimonial e valor monetário, e podem ser comercializadas em empresas especializadas no ramo – Possibilidade de penhora – Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2160958-57.2022.8.26.0000](#), Rel. Marco Fábio Morsello, j. 08/12/22).

14ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cominatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Prejudicialidade externa (Artigo 313, V, "a" do Código de Processo Civil). Inocorrência. Ação havida entre as Rés e a concessionária de serviço público que não implica na suspensão do Feito. Responsabilidade objetiva perante o consumidor (Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). Legitimidade passiva. Cadeia de fornecimento. Proprietária do terreno que participa da relação contratual. Afastamento. Mérito. Loteamento. Atraso na entrega de obras de infraestrutura do empreendimento imobiliário. Fortuito externo. Não caracterização. Risco inerente à atividade empresarial do loteador. Aplicação do teor da Súmula nº 161, do Superior Tribunal de Justiça. Mora contratual. Aplicação das penalidades contratuais. Cláusula penal expressamente prevista no Contrato em caso de atraso na entrega de obras de infraestrutura. Sentença que não cumloulou mula moratória e compensatória. Bis in idem inocorrente. Obrigação das rés de pagamento de multa de 0,5% sobre o valor pago pelos autores para cada mês de atraso, mais multa de 1% sobre o valor do contrato, limitado a 10% sobre o valor do imóvel. Restituição do IPTU. Autores que adimpliram o imposto predial, mas não foram imitidos na posse. Reembolso cabível. Danos morais. Ocorrência. Privação prolongada ao uso do bem. Quantum bem fixado (R\$ 8.000,00). Honorários sucumbenciais . Pleito de fixação por equidade. Descabimento. Vedação à fixação de honorários por equidade, quando o valor da causa ou do proveito econômico forem elevados. Inaplicabilidade, no caso concreto, do Artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Incidência do teor do julgamento dos recursos repetitivos Resp. nº 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1076). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002550-96.2020.8.26.0309](#), Rel. Penna Machado, j. 07/12/22).

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO REFERENTE A CESSÃO DE COTAS DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA, NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO OU CAUSA SUPERVENIENTE QUE IMPLIQUE NA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ACORDO FEITO POR OUTROS SÓCIOS QUE NÃO IMPLICA EM RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA EVENTUAL OBRIGAÇÃO DEVIDA PELA APELANTE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA QUE É DESTINADA AO JULGADOR. PROVA DOCUMENTAL EXISTENTE NOS AUTOS SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA CLÁUSULA RESOLUTIVA QUE IMPÕE O PAGAMENTO DO PREÇO PELA CESSÃO DAS COTAS. DESLIGAMENTO DA EMBARGANTE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS ANTERIOR À ALEGADA SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS DO CHAMADO "BÔNUS ESPECIAL" AO EMBARGADO. SAÍDA

UNILATERAL DO EMBARGADO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE, ADEMAIS, IMPEDIU O PAGAMENTO DO REFERIDO BÔNUS, QUE, NA VERDADE, CONSTITUÍA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, O QUE SÓ PODERIA SER FEITO AOS COTISTAS. CONDIÇÃO ESTABELECIDADA PELO PRÓPRIO EMBARGADO, QUE IMPÕS A CONDIÇÃO DE ENTRADA COMPULSÓRIA DE SUA ESPOSA NA SOCIEDADE, NO CASO DE SEU FALECIMENTO OU OUTRO IMPEDIMENTO. EXEGESE DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA EMBARGANTE, CUJAS COTAS FORAM REINTEGRADAS AO ACERVO DA SOCIEDADE, APÓS A SUA RETIRADA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO.” (Apelação Cível nº [1070328-65.2019.8.26.0100](#), Rel. César Zalaf, j. 07/12/22).

“**APELAÇÃO** – Ação de cobrança – Cédula de crédito à exportação e cédula de crédito bancário garantidas parcialmente por cessão fiduciária de duplicatas e por alienação fiduciária – Cobrança de seis duplicatas dadas em garantia à tais títulos - Procedência – Falta de interesse de agir – Crédito não submetido aos efeitos da recuperação judicial, de acordo com o art. 49, §3º da Lei n. 11.101/2005 – Extraconcursabilidade do crédito executado, ademais, reconhecida pelo Juízo da Recuperação Judicial – Preliminar rejeitada – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Pretensão de juntada de documento a fim de demonstrar a quitação – Descabimento em razão da preclusão de juntada, pois não se trata de hipótese de documento novo – Provas constantes nos autos que são suficientes para o deslinde da controvérsia – Documentos apresentados que demonstram a higidez das operações e da cobrança – Sentença mantida e ratificada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça – Litigância de má-fé dos apelantes não evidenciada – Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1038026-60.2018.8.26.0506](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 07/12/22).

“**RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO DELIVERY. AUTORA QUE CONTRATOU SERVIÇOS DE ENTREGA VIA APLICATIVO (LALAMOVE) E FOI VÍTIMA DE GOLPE PERPETRADO PELO ENTREGADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR OS RÉUS A INDENIZAR A AUTORA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELO DA RÉ LALAMOVE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO QUE NÃO VINGAM. RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO PRESTADO QUANTO À GESTÃO DO APLICATIVO E À FORMA DE PAGAMENTO. A PRESTADORA DE SERVIÇO RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS PELOS ENTREGADORES, INDEPENDENTEMENTE DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL C.C 14, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DO VALOR DESCONTADO, MEDIDA QUE SE IMPÕE. DANO MORAL. AUTORA QUE TENTOU SOLUCIONAR O PROBLEMA EXTRAJUDICIALMENTE, SEM ÊXITO. VALOR DOS DANOS MORAIS PONDERADAMENTE ARBITRADOS. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU BANCO SANTANDER. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FORTUITO INTERNO. FRAGILIDADE NO SISTEMA DE SEGURANÇA E PRESERVAÇÃO DOS DADOS DE SEUS CLIENTES. OPERAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DE USO DA AUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1035583-91.2021.8.26.0002](#), Rel. César Zalaf, j. 07/12/22).**

“**OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA.** Pretensão à exclusão de dados pessoais do demandante de sítios eletrônicos da ré, bem como indenização por danos morais. Impossibilidade.

Inserção de dados cadastrais, não sensíveis, conforme o disposto no art. 5º, I e II, da LGPD. Informações destinadas à proteção do crédito, que independem do consentimento do autor. Aplicação do art. 7º, §4º, da LGPD. As inserções impugnadas também são autorizadas pela Lei nº 12.414/2011. Questão objeto de repercussão geral, objeto do Tema 710, do STJ, que deu origem à Súmula 550, do mesmo tribunal. Precedentes. Ausência de danos morais a indenizar. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1049037-81.2021.8.26.0506](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 07/12/22).

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE EFETUOU O CANCELAMENTO DO VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FATO NÃO COMPROVADO. REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE. INCONFORMISMO DO AUTOR DEVIDO AO ATRASO DE 24 HORAS. RÉ APELADA QUE NÃO COMPROVOU TER PRESTADO A DEVIDA ASSISTÊNCIA AO AUTOR APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO EM R\$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1002327-47.2022.8.26.0577](#), Rel. César Zalaf, j. 07/12/22).

“APELAÇÃO – Ação de devolução de valores pagos e reparação por danos morais, cumulada com pedido de tutela antecipada – Procedência - Contrato de Venda e Compra de Bem Imóvel - Alegação de que o imóvel foi entregue com diversos problemas estruturais - Tratando-se de inadimplemento contratual e ausente previsão específica no CDC, cabe a aplicação do prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do CC – Laudo pericial que indica que há vícios construtivos no imóvel da autora consistentes em infiltrações hidráulicas nas paredes do "shaft" – Devolução de taxa de intermediação do FGTS que é devida - Responsabilidade da requerida que é de caráter objetivo e solidária, nos termos do art. 7º e art. 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável no caso vertente - Dano moral configurado – Autora que faz jus à reparação postulada – Valor arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser mantido – Verba honorária fixada que também merece ser mantida – Multa por litigância de má-fé, incabível por não restar evidenciado que a ré teria agido de má-fé no presente feito - Recursos improvidos.” (Apelação Cível nº [1001802-40.2019.8.26.0005](#), Rel. Thiago de Siqueira, j. 07/12/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. CONTRATAÇÕES FEITAS POR FALSÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS CORRÉS NATURA, MULTICRÉDITO E CREDITALL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA E DAS CORRÉS NATURA E MULTICRÉDITO. CORRÉ MULTICRÉDITO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ART. 373, II, CPC. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, SEGUINDO PARÂMETRO DESTA C. 14ª CÂMARA. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DAS NEGATIVAÇÕES INDEVIDAS, NOS TERMOS DA SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PEDIDOS DA AUTORA INTEGRALMENTE MANTIDOS, HAVENDO APENAS O ARBITRAMENTO DAS INDENIZAÇÕES POR DANO MORAL EM VALOR MENOR DO QUE O PRETENDIDO. FIXAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA AUTORA, QUE NÃO É IRRISÓRIO. TEMA 1076 DO

STJ. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NOS §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA CORRÉ MULTICRÉDITO NÃO PROVIDA. PROVIDOS PARCIALMENTE OS RECURSOS DA AUTORA, NO QUE TOCA AO TERMO INICIAL DOS JUROS E À RESPONSABILIDADE SOBRE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, E DA CORRÉ NATURA, PARA ESTABELECEER COMO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS O VALOR DA CONDENAÇÃO.” (Apelação Cível nº [1014228-48.2014.8.26.0009](#), Rel. César Zalaf, j. 07/12/22).

8º GRUPO DE DIREITO PRIVADO

“**AÇÃO RESCISÓRIA** - índices de correção monetária incidentes sobre financiamento rural - Plano Collor - procedência do pleito com a condenação da instituição financeira ao pagamento da diferença dos índices de correção monetária acrescida de juros de mora, correção monetária e juros remuneratórios - instituição financeira que se insurge contra a condenação ao pagamento de juros remuneratórios, sustentando afronta aos dispositivos legais por ela apontados - art. 966,V do Código de Processo Civil - matéria que, a despeito de objeto de divergência jurisprudencial no âmbito deste Tribunal, encontrava posicionamento pacífico no Superior Tribunal de Justiça - posterior consolidação do entendimento em julgamento de recursos afetados ao rito das demandas repetitivas - Tema nº 968 - hipótese que autoriza o afastamento da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal, consoante jurisprudência do STJ - decisão rescindenda que viola norma jurídica - ação rescisória julgada procedente para o fim de afastar os juros remuneratórios da condenação.” (Ação Rescisória nº [2135269-79.2020.8.26.0000](#), Rel. Coutinho de Arruda, j. 22/11/22).

15ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**CERCEAMENTO DE DEFESA** – Exame molecular de DNA. Objetivo de saber se o câncer de mama que acomete a autora tem origem genética/hereditária. Resultado negativo. Erro. Laudo corrigido aproximadamente três meses depois, inclusive após a realização de um novo exame em outro laboratório, com resultado positivo. Controvérsia sobre o reflexo no tratamento. Julgamento antecipado, concluindo-se pela ausência de prejuízo. Autora que defende a produção de perícia médico-hospitalar. Desnecessidade. Fundamentos da sentença a rigor não impugnados. Suficientes os elementos de convicção disponíveis nos autos. Autora que não trouxe qualquer declaração médica, nem requer a apresentação de documentos ou mesmo o depoimento de sua médica. Princípio da persuasão racional. Aplicação. Incidência dos artigos 355 e 370 do CPC. Preliminar afastada. DANOS MORAIS – Prestação de serviços. Exame de investigação genética visando apurar se a enfermidade que a acomete a autora (neoplasia de mama triplo negativo bilateral) é hereditária. Erro no primeiro resultado, sanado três meses depois, inclusive após a realização de outro exame em um segundo laboratório. Falha que segundo a autora lhe causou danos morais. Sentença que julgou o pedido improcedente. Erro que não prejudicou o diagnóstico ou o tratamento da enfermidade, já em curso quando da realização do exame, causando transtorno e aborrecimento apenas. Irresignação da autora que não comporta acolhimento. Comprometimento ao tratamento que não se verifica. Exame que foi solicitado em razão do histórico familiar e após o diagnóstico reincidente da patologia em questão. Pesquisa genética que

não alteraria o diagnóstico já realizado, inclusive de forma reincidente, estando o tratamento inicial indicado para a redução do tumor em curso. Ausência de qualquer laudo ou parecer dos médicos que atuaram no caso apontando algum prejuízo. - RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [1025018-71.2020.8.26.0562](#), Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 12/12/22).

16ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Ação monitória. Necessidade de dilação probatória para averiguação da suposta usura utilizada. Não se nega vigência à abstração que decorre das características dos títulos de crédito, mas sua existência não pode ser considerada de forma absoluta e intransponível, mormente quando no caso concreto existem elementos que permite a averiguação da origem do débito, bem como de sua efetiva e regular existência. Recurso provido.” (Agravado de Instrumento nº [2208832-38.2022.8.26.0000](#), Rel. Miguel Petroni Neto, j. 12/12/22).

21ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –** A ausência de bens passíveis de penhora não autoriza o acolhimento do incidente, que demanda requisito próprio, qual seja, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - Entendimento do C. STJ - Requisitos não preenchidos em relação aos sócios, mas, tão somente, quanto às empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, as quais já foram incluídas no polo passivo da demanda — Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2131197-78.2022.8.26.0000](#), Rel. Fábio Podestá, j. 05/12/22).

“**APELAÇÃO.** Contrato de representação comercial. Ação de obrigação de fazer cumulado com cobrança de multa. Alegação de concorrência desleal. Apelação intempestiva. Recurso não conhecido. **APELAÇÃO.** Indenização. Rescisão contratual. Contrato de representação comercial autônomo, contrato de prestação de serviços de armazenagem e contrato de revenda de máquinas, equipamentos e de prestação de serviços de transporte e gases. Cabimento da multa prevista no artigo 27, inciso "j", da Lei 4.886/65 a ser aplicada nos contratos de representação comercial e revenda de máquinas. Saldo a ser apurado em liquidação de sentença. Recurso parcialmente provido. **APELAÇÃO.** Verba sucumbencial bem arbitrada. Autoras decaíram apenas quanto ao dano moral indenizável. Recurso adesivo não provido.” (Apelação Cível nº [1008640-08.2019.8.26.0196](#), Rel. Décio Rodrigues, j. 05/12/22).

“**AGRAVO DE INSTRUMENTO -** Incidente de desconsideração indireta da personalidade jurídica – Decisão que determinou a desconsideração indireta da personalidade jurídica da Executada, com a inclusão de outras empresas e pessoa física no polo passivo da execução – Insurgência – Recorrentes que indicam ausência de relação com a empresa Executada, além da falta de requisitos legais autorizadores da medida – Acolhimento – Ausência de provas efetivas de formação de grupo econômico, confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre os Recorrentes e a Executada – Requisitos do art. 50 do Código Civil não preenchidos nos autos – Laudo pericial inconclusivo sobre eventual desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a Executada e as

Recorrentes – Fundamentos lançados pelo juízo a quo não são aptos a deferir a desconsideração indireta da personalidade jurídica – Incidente julgado improcedente - Agravo provido – Decisão reformada.” (Agravo de Instrumento nº [2123050-63.2022.8.26.0000](#), Rel. Ademir Benedito, j. 05/12/22).

22ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“APELAÇÕES CÍVEIS – TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGA – CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NA ADC Nº 48 E PELO STJ NO AG.INT. NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 180.647/SP, CABE À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL EXAMINAR, SOB A LUZ DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 11.442/2007, SE O CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS POSSUI, OU NÃO, NATUREZA COMERCIAL. CASO CONCRETO: RECLAMAÇÃO TRABALHISTA INICIADA JUNTO À JUSTIÇA DO TRABALHO E REMETIDA À JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS E RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO QUE DEVE SER ACOLHIDA – CABE À JUSTIÇA COMUM EXAMINAR APENAS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/2007 – ANÁLISE ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUE É MATÉRIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – SENTENÇA ANULADA – CAUSA MADURA – INCIDÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, INCISO II, DO CPC – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO TRIBUNAL - A RELAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA ENTRE AS PARTES NÃO SE AMOLDA A NENHUMA DAS MODALIDADE DE CONTRATO REGIDAS PELA LEI Nº 11.442/2007 – RELAÇÃO COMERCIAL NÃO COMPROVADA – VÍNCULO TRABALHISTA E CONSEQUÊNCIAS SALARIAIS QUE DEVEM SER EXAMINADOS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSOS PROVIDOS PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À 12ª VARA DO TRABALHO DE GUARULHOS.” (Apelação Cível nº [0021363-21.2021.8.26.0224](#), Rel. Edgard Rosa, j. 08/12/22).

“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA OBTENÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E/OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIR O ÍNDICE IGP-M-FGV PELO INPC-IBGE DIANTE DO DRÁSTICO DESCOLAMENTO DOS PERCENTUAIS APRESENTADOS PELO IGP-M EM COMPARAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES QUE MELHOR RETRATAM A EVOLUÇÃO INFLACIONÁRIA DOS ÚLTIMOS TEMPOS. CONSIDERAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE TRAZ A POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE ACARRETEM EXCESSIVA ONEROSIDADE COM RUPTURA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO DAS PRESTAÇÕES. APLICAÇÃO DO INCISO V, DO ART. 6º DO CDC E ARTIGO 317, COMBINADO COM O ARTIGO 478, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO (PACTA SUNT SERVANDA). PECULIARIDADE DO CASO. AGRAVANTES QUE ALMEJAM A SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M-FGV PELO INPC-IBGE EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE MARÇO/2020 A JUNHO/2022, A SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA A AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. PREVISÃO NO CONTRATO DE QUE, NA HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DO ÍNDICE PACTUADO, PASSARÃO A SER UTILIZADOS, PELA ORDEM E SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE, O IGP-DI-FGV, O IPC-FGV E O IPC-FIPE. SIMILITUDE DE VARIAÇÕES ENTRE O IPC-FGV (PREVISTO NO CONTRATO), O IPCA-IBGE (ÍNDICE ATÉ ENTÃO APLICADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL EM CASOS ANÁLOGOS) E O INPC-

IBGE (PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO). CONSIDERAÇÃO DE QUE DEVE SER APLICADO O IPC-FGV PARA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS NO PERÍODO MENCIONADO, A SER UTILIZADO COMO PARÂMETRO PARA A AMORTIZAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 113, §1º, V, CC. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA NESSES TERMOS.” (Agravado de Instrumento nº [2182714-25.2022.8.26.0000](#), Rel. Alberto Gosson, j. 08/12/22).

“**APELAÇÃO - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL** – Ajuste verbal – Possibilidade – Falta de pagamento de comissões - Ação que objetiva cobrança de comissões e cumula pedido da indenização de 1/12 avos, prevista no artigo 27, alínea "j", da Lei 4.886/65, pela rescisão imotivada – Legitimidade de parte reconhecida – Defesa que se limita a justificar a falta de pagamento das comissões, por ausência de emissão de notas fiscais – Comportamento adotado pelas partes, ao longo de anos, que não serve de justificativa para a falta de pagamento das comissões. – Resolução do contrato que se verificou por inadimplemento da representada - A falta de emissão de notas fiscais não constitui óbice à remuneração das comissões – Indenização prevista na legislação de regência reconhecida – Valor da condenação a ser apurado na fase seguinte, mediante meros cálculos ou por arbitramento simplificado, se necessário. Sucumbência da ré. - **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [0007996-68.2019.8.26.0136](#), Rel. Edgard Rosa, j. 08/12/22).

“**APELAÇÃO** – Embargos à execução por quantia certa contra devedor solvente – Contrato de prestação de serviços de *marketing* assinado pelas partes e por 2 testemunhas – Título executivo extrajudicial – Conjunto probatório que permite aferir o cumprimento da prestação - Contrato bilateral que pode ser título executivo - Rescisão imotivada – Saldo devedor correspondente às parcelas devidas pelos serviços prestados – Reconhecimento expresso da dívida, por parte daquele que sempre esteve à frente do contrato e que manifestou desinteresse no prosseguimento do seu escopo (filhos dos sócios da embargante) – Teoria da aparência - Descontentamento com os serviços que não exime o devedor de pagar as parcelas devidas e que não se equipara à inexecução do contrato - Multa por denúncia imotivada, porém, reduzida a 20% sobre o saldo devedor, nos termos do art. 413 do Código Civil – **RECURSO PROVIDO EM PARTE.**” (Apelação Cível nº [1000816-61.2020.8.26.0681](#), Rel. Edgard Rosa, j. 08/12/22).

“**AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE** – LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO PARA DEFENDER INTERESSES DE SEUS ASSOCIADOS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2194353-40.2022.8.26.0000](#), Rel. Matheus Fontes, j. 15/12/22).

“**AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE.** AUTOR VÍTIMA DE CLONAGEM DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO AO REALIZAR A COMPRA DE BEBIDAS DE UM AMBULANTE. CONSIDERAÇÃO DE QUE DUAS DAS TRÊS COMPRAS REALIZADAS REFOGEM DO PERFIL DE CONSUMO DO AUTOR ALÉM DE EXTRAPOLAREM O LIMITE DO CARTÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA QUE ESTAS COMPRAS SEJAM REEMBOLSADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO AUTOR. REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.” (Apelação Cível nº [1065858-83.2022.8.26.0100](#), Rel. Alberto Gosson, j. 15/12/22).

“EMBARGOS DO DEVEDOR – Execução por quantia certa – Duplicata mercantil – Compra e venda de 10.000 extintores – Alegada inexigibilidade do débito representado pela duplicata objeto da execução, a pretexto da existência de vício oculto em "grande parte" dos produtos adquiridos – Descabimento. Embargos do devedor – Execução por quantia certa – Duplicata mercantil - Inexistência de início de prova acerca dos defeitos alegados, não produzida nem mesmo na ação declaratória ajuizada com este fim pela embargante (autos nº 1072836-86.2016.8.26.0100), havendo ela desistido da realização da prova pericial – Prova documental contraditória – Prova testemunhal que, isolada, não se presta à demonstração dos supostos defeitos que embasariam o pretendido decreto de inexigibilidade do título objeto da ação executiva – Hipótese em que a embargante se insurgiu contra o valor total da execução, embora ampare o seu pedido na existência de vício em "grande parte" dos extintores objeto da nota fiscal que deu ensejo à emissão da duplicata – Decreto de improcedência dos embargos que se impõe. Embargos do devedor – Execução por quantia certa – Duplicata mercantil - Defesa, ademais, fundada em vício redibitório – Circunstância que possibilita a redibição do contrato ou o abatimento do preço (arts. 441, "caput", e 442 do CC), mediante denúncia do defeito ao alienante no prazo de 180 dias, contado do momento em que o adquirente teve ciência do vício no caso de ser oculto, e de 30 dias em caso de vício aparente, sob pena de decadência do direito – Inteligência do art. 445, "caput" e § 1º, do CC - Ausência de qualquer registro de reclamação, por parte da embargante compradora perante a embargada vendedora, acerca dos vícios apontados, dentro do prazo legal – Decadência do direito da embargante verificada – Sentença reformada – Apelo da embargada provido.” (Apelação Cível nº [1001733-16.2017.8.26.0704](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 07/12/22).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços – Pretendida pelo banco réu a inclusão do beneficiário da transação fraudulenta no polo passivo da ação – Inadmissibilidade – Inocorrência de litisconsórcio passivo necessário, já que não está presente qualquer das hipóteses autorizadas previstas no art. 114 do atual CPC – Hipótese de litisconsórcio passivo facultativo - Presença da pluralidade de litigantes que depende da vontade da autora – Incidência, afora isso, do parágrafo único do art. 7º do CDC – Consumidor que pode optar contra quem pretende litigar. Prestação de serviços bancários – Fraude em conta corrente – Transferência feita por PIX não reconhecida pela autora - Banco réu que não logrou demonstrar a legitimidade do lançamento questionado, ônus que lhe incumbia, nos termos dos arts. 373, II, do atual CPC e 6º, VIII, do CDC - Responsabilidade do banco réu caracterizada – Pretensa exclusão da responsabilidade em razão de suposto fato de terceiro que encontra óbice nos termos da Súmula 479 do STJ – Mantidos o decreto de inexigibilidade da transação e a restituição do valor debitado em conta corrente da autora em virtude da malfadada transação. Responsabilidade civil - Dano moral – Débito fraudulento ocorrido na conta corrente de titularidade da autora que, por si só, não configura dano moral puro - Inicial e razões recursais que não revelaram desdobramento que representasse abalo ao crédito, à imagem ou à honra da autora - Danos morais não admitidos – Rejeição do pedido indenizatório por danos morais – Sentença de procedência parcial da ação que deve persistir – Apelos da autora e do banco réu desprovidos.” (e Apelação Cível nº [1004688-23.2021.8.26.0011](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 07/12/22).

“AÇÃO REVISIONAL – Litispendência – Autores que ajuizaram três demandas relacionadas ao mesmo contrato em discussão, sendo duas ações revisionais, de nº 1037128-36.2020.8.26.0002 e nº 1048635-91.2020.8.26.0002, e uma ação anulatória de leilão extrajudicial, de nº 1047998-43.2020.8.26.0002 – Caso em que, em relação às demandas revisionais, inviável reconhecer-se a litispendência – Caso em que, embora as partes sejam as mesmas, os pedidos são diferentes – Caso em que, todavia, ocorreu litispendência no que se refere à ação anulatória de leilão extrajudicial nº 1047998-43.2020.8.26.0002 - Supostas irregularidades no procedimento do leilão extrajudicial adotado pelo banco réu, com amparo na Lei nº 9.514/1997, que estão sendo discutidas na mencionada ação anulatória, ajuizada anteriormente – Referida ação que se encontra em fase recursal, mais precisamente, em sede de conflito de competência suscitado por esta Câmara - Questões relacionadas à legitimidade ou não do leilão extrajudicial, suscitadas pelos autores na ação revisional em questão, que não comportam conhecimento - Apelo do banco réu provido em parte para esse fim. Financiamento imobiliário – "Taxa de administração mensal do contrato" – Art. 14, II, da Resolução Bacen nº 4676, de 31.7.2018, o qual prevê a possibilidade de cobrança dessa taxa, que se refere às operações no âmbito do SFH, de que trata a Lei nº 4.380, de 21.8.1964 - Hipótese diversa da operação em análise, que diz respeito a financiamento pelo SFI, disciplinado pela Lei nº 9.514, de 20.11.1997 - Inexistência de fundamento para a exigência dessa tarifa pelo banco réu - Impossibilidade de o banco réu repassar aos autores, mensalmente, os custos por serviços inerentes à sua própria atividade - Sentença mantida nesse ponto – Pretensão recursal do banco réu desacolhida a esse respeito. Financiamento imobiliário – Seguro de morte e invalidez permanente e seguro de danos físicos ao imóvel – Contratação de seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente nas operações do SFI que é obrigatória – Art. 5º, IV, da Lei nº 9.514/1997 – Caso em que, no entanto, não há obrigatoriedade de que tal seguro seja contratado com o próprio agente financeiro ou com a seguradora por ele indicado – Súmula 473 do STJ – Idêntico entendimento que foi adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Caso em que, no contrato em discussão, não foi permitido aos autores optarem pela seguradora de sua preferência – Caracterizada a venda casada, o que impede a sua cobrança – Sentença mantida nesse ponto - Pretensão recursal do banco réu desacolhida a esse respeito. Apelação – Análise do recurso dos autores que deve ser limitada às questões concernentes à revisão do contrato de financiamento – Apelo dos autores conhecido em parte. Sentença – Nulidade – Ausência de fundamentação - Inocorrência – Atendimento aos requisitos mencionados no art. 489, I a III, do atual CPC – Decisão motivada suficientemente, em consonância com o art. 93, IX, da CF – Impossibilidade de se cogitar de sentença "ultra petita" – Parte dispositiva da sentença que não ultrapassou os limites do que foi pedido pelos autores. Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa – Prolator da sentença que tinha em mãos todos os elementos necessários para que fossem apreciados os argumentos desenvolvidos no processo – Prova documental existente nos autos que era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda – Perícia contábil que é dispensável na fase de conhecimento – Nulidade da sentença, por ofensa ao art. 5º, LV, da CF, que não pode ser decretada. Código de Defesa do Consumidor – Instituição bancária – Banco réu sujeito às regras do CDC, não porque ele seja fornecedor de um produto, mas porque presta um serviço consumido pelo cliente, que é o seu consumidor final – Entendimento que acabou por ser cristalizado pelo STJ, mediante a edição da Súmula 297 - Incidência da legislação consumerista que não serve para alterar o desfecho da causa. Financiamento imobiliário - Capitalização dos juros – Operação pactuada sob a égide da Lei 9.514/97 – Operação que admite a capitalização de juros – Art. 5º, III, da aludida lei.

Financiamento imobiliário - Capitalização dos juros – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Financiamento imobiliário – Capitalização dos juros - Contrato firmado posteriormente a 31.3.2000, mais precisamente, em 27.6.2013 – Existência de previsão expressa acerca da capitalização dos juros - Irrelevante, pois, a discussão sobre a incidência de juros compostos na Tabela Price. Financiamento imobiliário – Vencimento antecipado da dívida - Cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida, em caso de inadimplemento por parte do devedor, que não se afigura abusiva - Arts. 333 e 1.425 do CC, que preveem as hipóteses legais em que a dívida pode ser considerada antecipadamente vencida – Inexistência de óbice a que se estipule, de forma contratual, outra hipótese para o vencimento antecipado da dívida – Apelo dos autores desprovido na parte conhecida.” (Apelação Cível nº [1048635-91.2020.8.26.0002](#), Rel. José Marcos Marrone, j. 07/12/22).

“**EMBARGOS À EXECUÇÃO** – Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução de devedora, sob pretexto de ter assinado instrumento de constituição de fiança apenas para cumprir a regra do art. 1647, do CC (outorga uxória) – Descabimento – Devedora que figurou como fiadora em contrato de constituição de fiança solidaria – Retirada do codevedor da diretoria da cooperativa devedora principal que não torna a fiança ineficaz – Embargantes que deixaram de proceder à notificação, exonerando-se da fiança prestada, conforme autoriza o artigo 835 do CC – Cláusula que abrange todos os débitos da afiançada, presentes e futuros, com expressa renúncia ao benefício de ordem – Sentença de improcedência dos embargos mantida – Honorários de sucumbência majorados, com fundamento no art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1034869-14.2020.8.26.0602](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 07/12/22).

“**AÇÃO ORDINÁRIA** – Sentença extra petita – Extirpação da sentença do tópico que apreciou pedido não formulado na reconvenção, de imposição de multa – De outro lado, a sentença apreciou o efetivo pedido de pagamento de valores em aberto, rejeitando-o – Razoabilidade – Discussão em via própria, pelos motivos delineados – Sentença que, no mais, bem reconheceu a culpa da ré Ben Benefícios e Serviços S/A pela rescisão contratual indevida, já que existia fiança em valor hábil a garantir o adimplemento dos débitos existentes quando da solicitação de recarga dos cartões de benefícios – Boa-fé que deve prevalecer nos contratos (art. 422, CC) – Ré Ben que não agiu com boa-fé ao exigir garantia para a contratação e, após, resilir a avença por suposto inadimplemento – De outro lado, é de se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do banco corréu, que agiu como fiador da autora Cetro (afiançada) – Feito que discute culpa pela quebra do contrato – Honorários indevidos ao banco, dada a postura temerária adotada no curso do feito - Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da autora pela corré Ben (art. 85, § 11, do CPC) – Reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade do banco corréu, negado, no mais, provimento ao recurso.” (Apelação Cível nº [0002594-12.2022.8.26.0100](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 07/12/22).

“AÇÃO MONITÓRIA – Novo julgamento após anulação da primeira sentença em virtude de cerceamento de defesa – Prestação de serviços – Perícia que, mesmo após esclarecimentos, asseverou a ausência de saldo remanescente a ser pago à autora, eis que não comprovada a prestação dos serviços referentes à cartula objeto dos autos – Súmula 531 do STJ que dispõe ser dispensável, em ação monitória fundada em cheque prescrito, a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula - Entretanto, tal não obsta o direito ao contraditório pelo réu de discutir a exigibilidade do título cobrado em função de vício atrelado à causa subjacente – Confissão de dívida, outrossim, não evidenciada – Multa do art. 1.026, §2º, do CPC, mantida - Sentença ratificada – Majoração da verba honorária (art. 85, §11, CPC) - Recurso improvido.” (Apelação Cível nº [1005057-65.2017.8.26.0008](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 07/12/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO – Preparo recolhido a menor em pequeno valor – Conhecimento do apelo que se impõe, com determinação de recolhimento da diferença ao final, sob pena das medidas cabíveis - Cerceamento de defesa incorrente - Provas dos autos que evidenciaram a existência de contratação, pela autora, de 3.500 caixas de máscaras ao custo de R\$ 5,60 (valor total de R\$ 19.600,00) – Entrega, pela ré, de 70 caixas, pelo mesmo valor final de R\$ 19.600,00 – Justificativa de aumento do preço que não foi comprovada pela ré, que inclusive restou investigada pelo Procon - Declaração de inexigibilidade da nota fiscal emitida no valor de R\$ 19.600,00, com reconhecimento de ser devido o valor correspondente a apenas 70 caixas ao custo unitário de R\$ 5,60 – Sentença mantida, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC) - Recurso improvido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1005887-41.2020.8.26.0003](#), Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 07/12/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que deferiu a conversão da obrigação de entregar coisa incerta em pagamento de quantia certa no valor de R\$1.078.051,20, quantia que inclui o valor da cláusula penal. Inconformismo do executado. Preliminares. Agravante que impugna matérias já decididas em recurso anterior e que não foram objeto da decisão atacada. Preclusão e ofensa ao princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido nestes pontos. Mérito. Contrato de compra e venda de safra de milho. Arresto cautelar da mercadoria infrutífero. Agravante que não possui mercadoria depositada em armazém. Impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega de coisa incerta. Conversão em obrigação de pagar quantia certa. Possibilidade. Art. 809 e 813, CPC. Precedentes do STJ. Cláusula penal. Obrigação acessória. Contrato paritário. Contratantes que anuíram com a estipulação de multa em caso de rescisão contratual e com o pagamento de eventual diferença entre preços da mercadoria negociada. Ausência de excesso ou desproporcionalidade da cominação imposta. Art. 412, CC. Estipulações contratuais válidas. Desnecessidade de dilação probatória para averiguação do valor devido em decorrência da cláusula penal. Agravada que apresentou prova documental do preço do milho quando da rescisão contratual. Agravante que não apresentou motivos concretos pelos quais o cálculo realizado não corresponderia à realidade dos fatos. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2146471-82.2022.8.26.0000](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 07/01/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. Reconvênção. Contrato de prestação de serviço. Sentença de procedência da ação declaratória e de improcedência da reconvênção.

Apelação da ré/reconvinte. Inversão do ônus da prova no momento da decisão. Conclusão pela má prestação do serviço, por ausência de prova em sentido contrário. Não abertura da fase instrutória. Necessidade de se permitir a produção de prova às partes. Impossibilidade de julgamento antecipado da lide com base em ausência de prova. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja saneado o processo e aberta a fase instrutória. Recurso provido, com determinação.” (Apelação Cível nº [1017199-88.2020.8.26.0625](#), Rel. Virgílio de Oliveira Junior, j. 07/01/22).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Contrato bancário. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e danos morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Error in procedendo. Inocorrência. Regularidade da constituição de patrono confirmada por oficial. Cumprimento do disposto no Comunicado CG nº 02/2017. Interesse processual configurado. Aplicação do CDC. Interpretação mais favorável ao consumidor. Empréstimo consignado eletrônico. Contratação negada. Prova negativa. Ônus da regularidade da contratação, que incumbe à ré. Juntada aos autos do contrato eletrônico. Adesão inequívoca não demonstrada. Documentação exibida cujo envio, pelo autor, não restou demonstrado. Selfie. Foto já utilizada anteriormente como prova de vida. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Ônus da ré de provar que as transações foram realizadas pelo autor. Prova não produzida. Falha que não a exime de responsabilidade ao constituir relação de negócio alheio à vontade de interposta pessoa, operando descontos de seu benefício. Repetição mantida. Dano moral configurado. Indenização devida. "quantum" indenizatório mantido. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.” (Apelação Cível nº [1003957-74.2022.8.26.0566](#), Rel. Hélio Nogueira, j. 07/12/22).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Fundamento na sentença de procedência transitada em julgado referente a dação em pagamento homologada em juízo e impossibilidade de discussão sobre fraude à execução pela presente via. Insurgência. Dação em pagamento de imóvel que já tinha penhoras averbadas anteriormente. Não comprovação de comunicação aos credores da transferência da propriedade imóvel. Sentença que fez efeitos apenas inter partes. Evidenciada fraude à execução, pela má-fé em prejuízo dos demais credores que previamente penhoraram o imóvel. Devido o reconhecimento da improcedência da ação, com a manutenção da penhora. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1007075-35.2021.8.26.0100](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 07/12/22).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Inicialmente, reconheceu-se a impossibilidade de se atender ao pleito formulado pelo Apelante para realização do julgamento por meio de videoconferência, já que esta Câmara de Direito Privado retornou aos julgamentos presenciais, e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não dispõe de estrutura própria para que se possam fazer sessões híbridas. Ação declaratória de Inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência do Autor. Alegação de cerceamento de defesa e de ausência de fundamentação afastada. Comprovação da origem e da legitimidade da cobrança. Sentença de improcedência mantida por seus próprios e jurídicos

fundamentos. **RECURSO NÃO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1010541-03.2021.8.26.0079](#), Rel. Emílio Migliano Neto, j. 07/12/22).

24ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO MONITÓRIA. Demanda fundada em cédula de crédito bancário. Embargos Monitórios opostos pelo espólio réu e pela viúva do contratante, na condição de assistente simples. Sentença de procedência em parte da ação monitória e dos embargos, constituindo o título executivo judicial, reconhecido o abatimento da dívida com o valor do seguro prestamista (de R\$60.000,00). Irresignação de ambas as partes, bem como da assistente simples do requerido. Recurso interposto pela parte ré sem o recolhimento do preparo recursal. Pleito de gratuidade formulado no recurso de apelação negado. Determinação de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 99, §7º, do NCPC, que restou desatendida. Preclusão. Deserção caracterizada. Preparo do recurso de apelação da parte autora recolhido de forma insuficiente. Determinação de recolhimento da complementação, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, §2º, do CPC, que restou desatendida, dado o novo recolhimento em valor insuficiente. Deserção caracterizada. Descabimento, por sua vez, do apelo da assistente da parte ré. Cerceamento de defesa incorrente. Decisão surpresa não caracterizada. Matéria 'sub judice' de natureza estritamente cível, sendo descabida a alegação de competência da Vara de Família e Sucessões na qual tramita o inventário da parte ré. Incidência do art.34 do Decreto Lei nº03/69. Documentos juntados pelo banco que são suficientes para embasar a ação monitória, em observância aos requisitos do art.700 do CPC. Petição inicial instruída com cópia da cédula de crédito bancário, devidamente assinada, bem como com demonstrativo de débito do qual consta a evolução da dívida. Alegação de suposta novação da dívida, sob o argumento de que o mutuário, em dificuldades financeiras, passou a pagar R\$1.433,14 por prestação (inicialmente contratada no valor de R\$4.327,14), que não se sustenta. Na hipótese em tela, não estão presentes quaisquer das hipóteses dispostas no art.360 do CC, tampouco o inequívoco 'animus novandi' (art.361 do CC), inexistindo, portanto, elementos que permitam concluir pela novação. Não configurado o instituto da 'supressio'. Ausência de comportamento desleal da parte exequente. O fato de se tratar de contrato de adesão não implica, necessariamente, a existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio. Taxa de juros remuneratórios que não está limitada a 1% ao mês. Inexistência de abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas no caso em exame (3,2% a.m., sendo a taxa média de mercado correspondente a 3% a.m.). Seguro prestamista vinculado à cédula de crédito 'sub judice' que previu capital segurado limitado a R\$60.000,00. 'In casu', tendo em vista o falecimento do contratante, o valor da dívida deve ser retificado, abatendo-se do saldo devedor (na data do óbito do mutuário) o valor atualizado do capital segurado (Súmula 362 do STJ), conforme determinado na origem. Não incidência da sanção prevista no art. 940 do CC. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade da regra do art.85, §11, do CPC ante o não conhecimento dos apelos do autor e do réu e o desprovimento do recurso da assistente, bem como a condenação, na origem, apenas da parte ré em honorários. Recursos do autor e do réu não conhecidos, e recurso da assistente do requerido não provido.” (Apelação Cível nº [1002435-97.2018.8.26.0001](#), Rel. Walter Barone, j. 15/12/22).

“AÇÃO DE REGRESSO. Ação regressiva ajuizada por dois avalistas em face de outros dois coavalistas visando à cobrança de valores quitados por aqueles. Quitação que diz respeito a dívida decorrente de cédulas de crédito bancários emitidas por instituições financeiras e direcionadas à capitalização da empresa Savana. Débitos que foram avalizados, simultaneamente, por todos os avalistas (autores- reconvidos e réus-reconvintes). Reconvenção que visa à cobrança de valores concernentes ao pagamento de fornecedores, salários de funcionários e encargos previdenciários, na condição de sócio e em razão do encerramento das atividades empresárias da Savana. Sentença de procedência da ação e de extinção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual (inadequação da via eleita, art.343, 'caput', CPC), da reconvenção. Irresignação da parte ré-reconvinte. Descabimento. Sentença suficientemente fundamentada. Observância do art. 93, IX, da CF, e do art.489, §1º, na hipótese. Legitimidade passiva caracterizada. Se um dos coavalistas quita o débito pelo qual estava obrigado solidariamente com o avalizado, sub-roga-se de pleno direito na posição do credor, possuindo demanda regressiva contra os demais coavalistas simultâneos, de quem pode cobrar a respectiva quota-parte. Prescrição não configurada. Parte autora-reconvinda que ajuizou ação de cobrança, a qual tem prazo prescricional quinquenal, (art. 206, §5º, I, CC) que não foi, pois, alcançado quando do ajuizamento da ação. Inaplicáveis, por conseguinte, os prazos prescricionais trienais previstos no art. 206, §3º, IV e V, do CC, já que a ação em tela não diz respeito à "ação de ressarcimento de enriquecimento sem causa" ou à "pretensão de reparação civil". Quitação do débito pela parte autora-reconvinda que implicou sub-rogação de pleno direito na posição de credor (art.346, III, CC). Inteligência dos arts. 275, 283, 346, inciso III, 349 e 899, §1º, do CC. Direito de regresso do avalista contra demais coavalistas corretamente reconhecido. Ausência de conexão entre a reconvenção e ação principal, porque os pedidos e causa de pedir são distintos. Reconhecimento da conexão que acarretaria tumulto processual e prejuízo ao andamento da ação principal, notadamente porque o pleito formulado na reconvenção demanda ampla instrução probatória e diz respeito à controvérsia pertinente à liquidação da sociedade limitada. Pedido de compensação que, por si só, não justifica o reconhecimento da conexão, porquanto sem liame com a causa de pedir que alicerça a ação principal. Ausência, ademais, de prejuízo, na medida em que a parte ré-reconvinte poderá, se o caso, cobrar os valores que entende devidos em ação própria. Extinção da reconvenção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, corretamente decretada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios fixados na ação principal majorados para o importe de 16% sobre o valor da condenação. Verba honorária fixada na reconvenção majorada para o importe de 11% do pleito reconvenicional. Incidência do disposto no art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1017008-85.2019.8.26.0008](#), Rel. Walter Barone, j. 15/12/22).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Termo de adiantamento de recursos financeiros. Sentença de improcedência. Irresignação da parte embargante. Descabimento. Alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação não caracterizada. Sentença suficientemente fundamentada. Observância do art. 93, IX, da CF, e do art.489, §1º, CPC. Cerceamento de defesa incorrente. Desnecessidade de produção de prova pericial na hipótese em exame, já que os documentos acostados aos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Execução de título extrajudicial fundada em "termo de adiantamento de recursos financeiros", quitado parcialmente, remanescendo em aberto débito no valor histórico de R\$25.000.000,00. Documento particular assinado pelo devedor, e por duas testemunhas, que constitui título executivo extrajudicial e,

portanto, hábil a instruir a pretensão executiva. Petição inicial que foi instruída com o demonstrativo de débito. Certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo configuradas. Título executivo extrajudicial 'sub judice' que não subordinou a obrigação da parte ora apelante, consistente em restituir a quantia 'sub judice', ao cumprimento de qualquer obrigação no âmbito de outras relações contratuais, mas, apenas, ao advento de seu termo, em 31 de janeiro de 2019, nos termos da cláusula 1.1 do Primeiro Termo Aditivo. Ausência de previsão expressa de interdependência das prestações no próprio título, sendo impertinente a alegação de que o débito seria inexigível. Precedente do C. STJ. Parte embargante que não se desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando que o título 'sub judice' e os outros contratos são efetivamente coligados, não sendo cabível presumir tal circunstância. 'Termo de Adiantamento de Recursos', em que se estabeleceu uma única obrigação, qual seja a obrigação de a parte apelante pagar o valor dos recursos que lhe foram adiantados pela ora apelada. Inexistência de contrato sinalagmático 'in casu', sendo, portanto, a alegação exceção de contrato não cumprido invocada pela devedora insuficiente para afastar a exigibilidade do título, notadamente porque depende de eventual reconhecimento em sede diversa. Parte executada, ademais, que não negou o inadimplemento, isto é, ter deixado de devolver no termo ajustado (31 de janeiro de 2019) a quantia recebida em empréstimo da parte apelada, tampouco se insurgiu quanto ao valor que consta do demonstrativo do débito acostado à inicial. Sentença mantida. Aplicação do art.252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 11% sobre o valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1095529-25.2020.8.26.0100](#), Rel. Walter Barone, j. 15/12/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. Título executivo extrajudicial. Contratos de empréstimo celebrados no exterior. Banco exequente em liquidação no país alienígena do Panamá (sede social). Sentença de improcedência dos embargos à execução, com fixação de honorários por equidade. RECURSO DOS EMBARGANTES. Título Executivo Estrangeiro. Existência, validade e exigibilidade. A Certificação de Saldo (Certificacion de Saldo) extraída do contrato de empréstimo nº 140/2016 (Loan Agreement) cumpriu todos os requisitos formais previstos na legislação da República do Panamá, nos termos do artigo 784, §2º, do CPC. Houve aprovação do título pelo contador público, conforme o artigo 1.613, item 15, do Código Judicial do Panamá. Desnecessidade de homologação judicial do título para lhe conferir os atributos de eficácia dentro do território brasileiro. Aplicação do artigo 784, §3º, do CPC. Precedentes. Reconhecida a exigibilidade do débito, cabia aos embargantes demonstrarem algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do crédito estampado, no referido título executivo (Art. 373, II, CPC). Caso em que não houve prova de que há garantia pignoratícia ofertada em relação ao título objeto desta execução. A simples existência de cláusula genérica no contrato, acerca da existência de garantia, não é suficiente. Garantias pignoratícias prestadas em outros contratos de mútuo que não se estendem a este. Inexistência de crédito e direito de compensação por ausência de subsunção do caso ao disposto no Art. 368 do CC. Precedente do TJSP. Exigibilidade do débito bem reconhecida. RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO. Pedido de arbitramento dos honorários sucumbenciais segundo os critérios do § 2º, do Art. 85, do CPC. Cabimento. A norma insculpida no Art. 85 do CPC ostenta caráter objetivo em relação aos patamares mínimo e máximo da verba honorária, reservando ao Julgador apenas a ponderação acerca dos critérios estabelecidos nos incisos do § 2º. Inaplicabilidade de fixação equitativa ante a ausência dos requisitos de valor inestimável ou irrisório dado à causa (Artigo 85, § 8º do CPC). Controvérsia dirimida pelo A. STJ, no julgamento do Tema 1.076, de caráter

vinculante. Tese definida no sentido de que a fixação por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1048359-57.2020.8.26.0100](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 15/12/22).

“**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação de indenização por danos materiais. Pretensão do espólio de receber da instituição financeira ré a diferença de correção monetária do valor que restou bloqueado durante a tramitação do inventário. Sentença de improcedência. Irresignação. Descabimento. Parte autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos moldes delineados pelo Art. 373, inciso I, do atual CPC. Banco Bradesco, por sua vez, que apresentou fatos modificativos do direito alegado pelo autor (Art. 373, II, CPC). O parecer apresentado pelo profissional contratado pela inventariante não pode prevalecer, pois em momento algum descontou os resgates ocorridos na conta do de cujus, comprovados pelos extratos bancários juntados pelo réu, tampouco a incidência de imposto de renda (IR), que decorreu de imposição da legislação tributária aplicável às CDBs (Instrução Normativa RFB nº 1585 de 2015), a que a instituição bancária estava vinculada. Ato ilícito não configurado. Improcedência mantida. **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1062490-71.2019.8.26.0100](#), Rel. Rodolfo Pellizari, j. 15/12/22).

38ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“**PRESTAÇÃO DE CONTAS.** Segunda fase. Falta de interesse de agir. Questão apreciada na primeira fase, cujo respectivo aresto que afastou tal alegação, transitou em julgado. Impossibilidade de reanálise da matéria. Desnecessidade de ser realizada nova prova pericial. Alegações trazidas aos autos insuficientes para ensejar a desqualificação da prova técnica e do respectivo valor apurado. Tentativa de inovação das impugnações ao cálculo pericial. Inadmissibilidade. Documentos trazidos com a apelação que não se enquadram na definição contida no art. 435, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível nº [0211033-14.2011.8.26.0100](#), Rel. Anna Paula Dias da Costa, j. 14/12/22).

“**AÇÃO DE COBRANÇA C.C. DANOS MORAIS.** Devolução de cheques depositados na conta do autor, portador tomador beneficiário, por alínea incorreta. Pretensão à condenação solidária da instituição financeira sacada, no pagamento dos títulos. Descabimento. Fato que não impediu o autor de exercer regularmente o seu direito de cobrança das cártulas, diante da emitente, que restou condenada ao pagamento dos 4 (quatro) cheques. Sentença mantida. DANOS MORAIS. Cheques. Devoluções por alínea errônea. Pretensão do portador, tomador beneficiário das cártulas, à condenação solidária da instituição financeira sacada e da emitente. Inadmissibilidade. Mero inadimplemento contratual da emitente, que não enseja a sua responsabilização pelos danos extrapatrimoniais. Descabimento, também, da condenação da instituição financeira, pois a Súmula nº 388, do STJ, só se aplica ao emitente. Repercussão gravosa nos direitos de personalidade não demonstrada. Precedente. Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [0072383-08.2012.8.26.0114](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 14/12/22).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Réu citado por edital. Contestação por negativa geral que não gera presunção de veracidade. Fato constitutivo do direito do autor (celebração de acordo) não comprovado. Improcedência do pedido de cobrança. Reconhecimento. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1004909-93.2021.8.26.0564](#), Rel. Fernando Sastre Redondo, j. 14/12/22).

“APELAÇÃO. Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Inicial "padronizada" e acompanhada de procuração em "modelo formulário". Determinação de expedição de mandado de constatação, nos termos do Comunicado CG nº 02/2017 do NUMOPEDE. Constatações certificadas nos autos, inclusive o fato de a autora não conhecer pessoalmente a advogada constituída. Manifesto desinteresse da parte, também, no prosseguimento do feito. Sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando a expedição de ofícios à OAB. Irregularidade na representação processual. Extinção confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1000128-71.2021.8.26.0097](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 14/12/22).

“APELAÇÃO - Ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos. Consórcio. Alegação de exigência abusivas e excessivas, além das cláusulas contratuais, para fornecimento da carta de crédito, após contemplação. Cláusula contratual que prevê negativa da carta de crédito enquanto houver negativação. Ausência de prova de sua exclusão. Decisão de improcedência. Sentença mantida e confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1007121-85.2020.8.26.0576](#), Rel. Flávio Cunha da Silva, j. 14/12/22).

DIREITO PRIVADO 3

27ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução de Título Extrajudicial. Decisão recebeu os imóveis objeto das matrículas de n. 84.082 e 55.450 em caução, determinada a suspensão da execução principal até o julgamento dos presentes embargos. Avaliações realizadas em outro processo. A avaliação foi realizada por Oficial de Justiça, dando conta de um único imóvel cujas matrículas seriam 84082, 887, 50435, 66659, 84093, 5445 e 95605, avaliados na sua totalidade em R\$ 46.498.994,00. As avaliações não foram individualizadas, sendo que o valor do imóvel das matrículas 84082 e 55450 são desconhecidos. Avaliação realizada sem critérios técnicos de engenharia. Ausência de valor concreto dos bens. O credor não é obrigado a aceitar os imóveis como garantia da dívida. Matrículas encontram-se irregulares. A execução proposta não respeitou a ordem de preferência contida no artigo 835 do Código de Processo Civil. Decisão reformada para o prosseguimento da execução, obedecendo o ordem de preferência contida no Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2030290-95.2022.8.26.0000](#), Rel. Luís Roberto Reuter Torro, j. 08/12/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública – Energia Elétrica – Agravante/ré, concessionária de energia elétrica, que deixou de encaminhar aos consumidores as faturas impressas de consumo, por suposta anuência tácita ao formato digital - Insurgência contra a decisão que deferiu a tutela de urgência determinando à agravante/ré que providencie "o restabelecimento da entrega das faturas impressas às unidades consumidoras que não aderiram expressamente à fatura digital, no prazo de 15 (quinze)dias, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R\$ 100.000,00 (cem mil reais)" - Medida que deve ser deferida somente se presentes, concomitantemente, os pressupostos indispensáveis previstos no caput do artigo 300, do Código de Processo Civil, o que se verifica no caso em comento – Indício de violação ao direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2178926-03.2022.8.26.0000](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 08/12/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. MEDIDA DE ARRESTO PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. INCONFORMISMO DOS REQUERIDOS. INVOCAM EXCESSO DE CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A EXECUTADA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIBERAÇÃO TOTAL DE VALORES E BENS. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA LIBERAÇÃO APENAS DO EXCEDENTE. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E GRUPO ECONÔMICO. EXECUTADA SEM BENS E VALORES NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. NOTICIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2196600-91.2022.8.26.0000](#), Rel. Dario Gayoso, j. 08/12/22).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JOGO ELETRÔNICO "LEAGUE OF LEGENDS". Autor que teve sua conta

encerrada na plataforma, sob a alegação de ter incorrido, por diversas vezes, em comportamento "tóxico" com outros jogadores durante as partidas, alegando ter despendido valores na compra de itens e acessórios, os quais foram "confiscados" pela ré após o banimento da conta. Sentença de improcedência. Insurgência no apelo, sustentando que não haveria óbice a que os itens adquiridos onerosamente fossem transferidos para a nova conta criada pelo autor, sob pena de enriquecimento ilícito da ré, insistindo, ainda, em que a punição foi desmesurada e sem transparência. Alegação de ocorrência de dano moral. Relação de consumo. Apelada que, contudo, logrou demonstrar a ocorrência de fato extintivo do direito do autor. "Termos de Uso" da plataforma redigidos em linguagem clara e aceitos pelo autor, não havendo violação ao dever de informação. Comprovação de inúmeros xingamentos e ofensas do autor a outros usuários, infringindo cláusula específica dos "Termos de Uso", que, aliás, previam a possibilidade de encerramento da conta, sem restituição de valores gastos na plataforma para a aquisição de "licenças" (itens, acessórios etc.). Punição que, ademais, mostrar-se-ia inócua caso fosse permitido que o usuário pudesse simplesmente transferir os itens para novas contas criadas, estimulando a reiteração de comportamentos antissociais no ambiente virtual da plataforma. Ré que agiu no exercício regular de direito. Precedentes análogos deste E. TJSP. Decisão mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO." (Apelação Cível nº [1004073-36.2021.8.26.0010](#), Rel. Alfredo Attié, j. 08/12/22).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Defeito do produto. Telefone celular que entrou em combustão. Sentença de improcedência. Recurso do autor. Inversão do ônus da prova expressamente deferida. Presunção legal de culpa do fornecedor. Art. 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. Perícia inconclusiva que não pode embasar a improcedência da demanda. Jurisprudência do STJ. Ausência das hipóteses dos incisos do artigo supramencionada. Irrelevância da expiração da garantia legal. Instituto relativo ao vício, mas não ao defeito. Suposto uso de bateria não-original. Impossibilidade de criação de presunção em desfavor do consumidor. Hipótese que, ademais, se mostra improvável. Alegado uso de carregador original. Ausência de comprovação. Fato que, ademais, é corriqueiro e deve ser levado em conta pelos fabricantes. Acidente de consumo ocorrido quando o aparelho estava desconectado do carregador. Defeito do produto configurado. Indenização devida. Quantificação do dano razoável. Valor do dano material adequado e não impugnado, consistente do valor do aparelho (R\$ 1.929,22). Danos morais estimados em R\$ 25.000,00. Consonância com a extensão dos danos. Queimadura de segundo grau em grande parte da coxa e também na mão direita. Experiência traumática e extremamente dolorosa. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1000180-14.2019.8.26.0396](#), Rel. Celina Dietrich Trigueiros, j. 08/12/22).

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Contrato de Prestação de Serviços. Autora que contrata os serviços de processamento de dados e informatização da ré, e reclama a interrupção dos serviços. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora que, após invocar as normas protetivas da Lei de Consumo, insiste na total procedência da Ação. EXAME: Relação contratual de insumo e não de consumo, por envolver serviço para o implemento da atividade comercial exercida pela adquirente. Interpretação finalista da norma protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Atraso no pagamento das parcelas que justificou a suspensão do serviço. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1030481-85.2021.8.26.0100](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 08/12/22).

“AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de Parceria Agrícola. Multa contratual pela rescisão antecipada sem aviso prévio. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa pela privação das provas pericial e oral, insistindo quanto ao mérito na total procedência da Ação. EXAME: Demandada que, a pretexto de "terrível seca prolongada", comunicou a rescisão integral do Contrato, sem observar a previsão contratual para a rescisão. Risco que corre em comum para ambas as partes na Parceria Agrícola. Opções de rescisão ou prosseguimento da parceria que sequer foram objeto de ponderação entre as partes. Multa devida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1006452-92.2021.8.26.0189](#), Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 08/12/22).

“APELAÇÃO. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Parte ré, criadora de conteúdo para programa televisivo, que prometeu o custeio da festa de casamento da parte autora, desde que essa aceitasse as exigências impostas por aquela, voltada, notadamente, à gravação e veiculação do evento. Desistência, pela parte requerida, de cumprimento da promessa. Hipótese de subsunção dos fatos à regra dos artigos 854 e 855 do Código Civil. Indenização por perdas e danos exigível. Danos morais configurados. Quebra de expectativa que excede o mero descumprimento contratual, considerando a solenidade e relevância do evento. Abalo aos direitos da personalidade caracterizados. Sentença mantida. Recurso não provido.” (Apelação Cível nº [1005308-95.2018.8.26.0704](#), Rel. Rogério Murillo Pereira Cimino, j. 12/12/22).

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO COM PRECEITO CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência dos pedidos, com reconhecimento de culpa concorrente. Apelo de ambas as partes. Interrupção da energia no imóvel da autora (granja, onde havia 47 mil aves para engorda). Em razão de estresse calórico, 10.749 aves prontas para o abate morreram, ocasionando prejuízo de R\$ 181.714,89, quantia cobrada na presente lide. Danos em bens dos segurados da autora causados por fato do serviço. Oscilação de energia elétrica (descarga). Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5º, XXXV, CF). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6º, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.º, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido na integralidade, com afastamento da culpa concorrente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.” (Apelação Cível nº [1009438-49.2021.8.26.0664](#), Rel. Alfredo Attié, j. 08/12/22).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Empresa Circular Santa Luzia que deu início ao incidente pretendendo receber verbas de sucumbência pelas quais José Arnaldo dos Santos foi condenado ao pagamento – Executado que é beneficiário da justiça gratuita – Exequente alega a perda da condição de necessitado por ter o executado recebido indenização decorrente de sentença – Aduz o exequente, ainda, que o devedor providenciou a reabertura do seu salão de cabelereiro, o que aumentou a sua renda; e, adquiriu dois imóveis. Respeitável decisão que acolheu a impugnação e por consequência julgou extinto o cumprimento de sentença. Irresignado, o exequente interpôs

recurso de apelação insistindo na revogação da gratuidade concedida ao devedor; e, na retomada do prosseguimento do incidente. Contrarrazões pela manutenção do respeitável julgado recorrido. Oposição ao julgamento virtual pela apelante. Recebimento de indenização que não tem potencialidade para alterar a situação econômico-financeira do executado, por se tratar de mera recomposição de um direito – Precedente. Abertura de salão de cabelereiro que, por si só, não comprova melhora financeira do executado – Ausência de comprovação de que o estabelecimento venha proporcionando lucro significativo. Aquisição de lote e terreno através de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal – Construção no local através do Programa Habitacional "Minha Casa, Minha Vida" destinada à população de baixa renda – Outro imóvel adquirido em conjunto com terceira pessoa pelo valor de R\$ 42.734,54 – Baixo valor na aquisição do segundo imóvel, sem comprovação de que o montante tenha sido desembolsado integralmente pelo apelado. Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [0001980-34.2022.8.26.0576](#), Rel. Dario Gayoso, j. 12/12/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. Locação de bens móveis. Equipamentos de Monitoramento Eletrônico Veicular/Carga (rastreadores). Ação declaratória de inexigibilidade de débito e resilição de contrato com extinção de direitos e obrigações com pedido de tutela antecipada de urgência e pedido reconvenção. Sentença de improcedência da ação principal e parcial procedência da reconvenção. Recurso da autora/reconvinda. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Inocorrência. Matéria fática que deveria ser elucidada por meio de prova documental, preexistente ao ajuizamento da ação. Dilação probatória para a oitiva de uma única testemunha arrolada pela autora/reconvinte (sua funcionária), que era inútil e desnecessária. Mérito. Locação formalizada mediante contrato escrito, com disposição expressa de que o extravio dos equipamentos locados deveriam ser comunicados por escrito e com cópia do Boletim de Ocorrência. Ausência de documento comprobatório sobre este fato. Ausência de formalização de denúncia do contrato de locação, conforme expressamente previsto em cláusula contratual. Aplicabilidade do Princípio pacta sunt servanda, que impõe às partes contratantes a obrigatoriedade da convenção. Inexistência de documento comprovando a recusa da locadora em relação à devolução dos equipamentos remanescentes locados. Ação consignatória que não foi providenciada pela locatária para se liberar da mora. Sem restituição dos equipamentos locados à locadora, subsiste o dever de pagamento dos alugueis convencionados. Alegação da locatária de rescisão unilateral do contrato por justa causa não caracterizada. Locação que se encerra com a devolução dos bens à locadora e/ou pagamento de indenização prevista no contrato quanto aos rastreadores extraviados. Argumentações recursais atinentes a teses jurídicas não apresentadas na petição inicial da ação principal e contestação à reconvenção (natureza do contrato discutido nos autos e impugnação aos encargos moratórios previstos no contrato locatício), não debatidas e nem decididas na Instância originária, ausente questão de ordem pública, conhecível de ofício. Indevida inovação. Não conhecimento. Prevalência do princípio da ampla defesa sobre o princípio "iura novit curia". Inteligência do art. 141 do CPC. Sentença mantida. **RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.** Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais, tanto na ação principal como na reconvenção (art. 85, § 11, do CPC).” (Apelação Cível nº [1116162-57.2020.8.26.0100](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 08/12/22).

“APELAÇÃO CÍVEL. Locação. Imóvel residencial. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, que prosseguiu somente com o pedido de cobrança. Sentença de procedência. Recurso

dos réus (locatários/fiadores). Pleito de redução do valor do aluguel, no período da inadimplência e substituição de índice de reajuste anual. Inovação recursal. Não conhecimento. Prevalência do princípio da ampla defesa sobre o princípio "iura novit curia". Inteligência do art. 141 do CPC. Honorários advocatícios contratuais. Questionamento dissociado da cobrança e sentença proferida nos autos. Autores que não realizam a cobrança de honorários advocatícios contratuais. Ausência de designação de audiência de tentativa de conciliação ou mediação (art. 334 do CPC). Fato que não configura necessidade de reforma da sentença, constituindo faculdade do juiz, que diante da natureza controvertida entre as partes e vislumbrando a impossibilidade de composição, poderá deixar de designar a audiência. Prejuízo não caracterizado. Partes que poderão realizar autocomposição a qualquer tempo, sem a necessidade de interferência judicial. Mérito. Inadimplência admitida pelos réus. Pleito de exclusão dos efeitos da mora (juros, multa e correção monetária), ao argumento de caso fortuito e força maior, provocados pela pandemia da COVID-19. Não cabimento. Alegação de cobrança equivocado dos alugueres nos meses de janeiro/2021 e fevereiro/2021. Não cabimento. Valor cobrado que tem previsão contratual. Dano material. Reparos no imóvel e limpeza. Alegação de laudo de vistoria final realizado unilateralmente, que não pode ser considerado. Afastamento. Locatários que cientificados por duas oportunidades, deixaram de comparecer nas datas e horas, marcadas para a realização da vistoria final no imóvel. Valores cobrados. Ausência de apresentação de orçamentos pelos réus, visando se contrapor àqueles apresentados pelos autores. Condenação mantida. Custas processuais. Ônus que decorre da derrota na demanda e não se confunde com a condição suspensiva da execução de referidas verbas, prevista no art. 98, § 3º, do CPC. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 do RITJSP. **RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.** Sem majoração dos honorários advocatícios, porquanto vedado ultrapassar o limite máximo já fixado em Primeiro Grau (parte final do § 11, art. 85, do CPC).” (Apelação Cível nº [1028591-72.2020.8.26.0577](#), Rel. Sergio Alfieri, j. 08/12/22).

28ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - SUICÍDIO – Irresignação da autora contra a r. sentença que julgou improcedente o seu pedido – Objeto do pedido inicial, cuja apólice é o de nº 1.82.005960591, com vigência entre 11.12.2014 a 11.12.2015 - Alegação da autora de que esta se renovava automaticamente, o que afastaria o prazo de carência de dois anos – Não acolhimento - Apólice que não foi antecedida, substituída ou renovada, tratando-se de seguro novo – Cancelamento da autora, a pedido, das apólices que antecederam à do pedido inicial - Segurada que cometeu suicídio em 26.01.2015, depois de um mês e quinze dias da vigência do contrato objeto do pedido inicial - Ausência do dever de pagamento de indenização – Critério temporal objetivo previsto no artigo 798, caput, do Código Civil – Necessidade de observância do prazo de dois anos de vigência inicial do contrato – Súmula 610 do STJ – Jurisprudência pacífica sobre o tema – Manutenção da r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial - **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1068689-80.2017.8.26.0100](#), Rel. Angela Lopes, j. 07/12/22).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – Autora que busca indenização por danos materiais e morais em razão de incêndio em sua propriedade rural destinada à criação empresarial de gado, que teria se originado de defeito da rede elétrica administrada pela ré, bem como a condenação da ré à obrigação de

adotar medidas para prevenir futuros incêndios – Sentença de improcedência, pela ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os prejuízos padecidos pela autora – Recursos das partes – Rejeição da arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Prova oral pleiteada pela autora que seria inútil para o deslinde da questão controvertida (causa do foco de incêndio), vez que exige conhecimento técnico – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em favor da requerente – Causa de pedir autoral fundada na falha da prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, em relação a cabos que atravessam a propriedade da demandante – Configuração da figura do consumidor bystander (art. 17 do CDC) – Inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora – Mérito – Ocorrência de defeito na rede administrada pela ré que propiciou focos de incêndio deflagrados em 10/09/2017 – Demonstração de que um toco arbóreo incandescente teria continuado a queimar após o episódio de 10/09, por 6 dias, até que as brasas, pela ação dos ventos, teriam causado o incêndio de 16/09 – Reconstrução dos fatos corroborada por pareceres técnicos produzidos pelo IBAMA, pelo Instituto de Criminalística de Tocantins e pela Polícia Civil do Estado de Tocantins, em data próxima ao episódio – Perícia indireta produzida em juízo que não excluiu as conclusões dos referidos laudos e não afasta a possibilidade da versão da demandante – Tese defensiva de que a origem do incêndio de 16/09 foi a queima de lixo doméstico por integrantes de movimentos sociais em rodovia lindeira definitivamente afastada pelo auxiliar do Juízo – Responsabilidade da fornecedora evidenciada – Danos emergentes constatados consistentes na morte de bovinos, na devastação de pastagens, na destruição de cercas e nos custos com transporte e arrendamento relativamente ao restante do rebanho – Lucros cessantes reconhecidos apenas em relação ao peso que as reses mortas teriam ganhado até a data do abate – Ocorrência de danos morais, em razão da preocupação exacerbada experimentada pela autora com as consequências negativas para sua propriedade e para os trabalhadores que atuam em sua empresa rural – Indenização fixada em R\$ 50.000,00 apropriada para as circunstâncias do caso concreto, notadamente a gravidade do ilícito e a condição econômica favorável de ambas as partes – Ausência de interesse de agir quanto ao pedido cominatório – Conduta exigida a título de obrigação de fazer excessivamente genérica, que, inclusive, já é objeto de dever imposto à concessionária de energia elétrica quanto à prevenção de incêndios, tornando a tutela jurisdicional pleiteada desprovida de utilidade – Pretensões recursais relativas à modificação dos honorários advocatícios fixados em sentença que restaram prejudicadas, ante a modificação dos ônus sucumbenciais ora realizada – Sentença reformada – Ônus de sucumbência redistribuídos – **RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ PREJUDICADO.**” (Apelação Cível nº [1071554-42.2018.8.26.0100](#), Rel. Angela Lopes, j. 07/12/22).

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONTRATO DE SEGURO - INDENIZAÇÃO - Pretensão do segurado contra a seguradora em demanda regressiva – Pedido de reembolso de valores pagos em ação pretérita movida por terceiros prejudicados em acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado - Sentença de improcedência – Recurso do autor, condutor do veículo segurado - Embriaguez deste na condução do veículo demonstrada nos autos - Presunção relativa de que o risco da sinistralidade foi agravado - Ônus do segurado de comprovar que o acidente teria ocorrido independentemente da embriaguez - Autor segurado que não apresentou nenhuma comprovação de que o sinistro teria ocorrido por outra causa, senão sob a ação do álcool - Incidência da cláusula de exclusão da cobertura securitária - Cláusula de exclusão, entretanto, ineficaz perante terceiros, que não concorreram para a ocorrência do dano, e plenamente eficaz

em relação ao condutor do veículo segurado – Manutenção da r. sentença de improcedência - **RECURSO DESPROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1025112-74.2020.8.26.0576](#), Rel. Angela Lopes, j. 07/12/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – Autora que postula a declaração de inexigibilidade da dívida descrita na petição inicial, mediante reconhecimento da prescrição, condenando-se a ré, ainda, na obrigação de remover seu nome da plataforma de negociação 'Serasa Limpa Nome' e não realizar cobrança da dívida por quaisquer meios – Demandante que pretende, também, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, que estima em R\$ 44.000,00 – Magistrado 'a quo' que julgou improcedente a pretensão - Recurso autoral ao qual cabe parcial atendimento - Prescrição que, de fato, obsta a cobrança judicial e extrajudicial da dívida, sob pena de permitir-se, 'ad infinitum', admoestação do consumidor por dívida cujo adimplemento não mais se pode exigir coercitivamente - Pagamento sujeito exclusivamente a ato volitivo do devedor – Inocorrência, contudo, de mácula ao nome, reputação creditícia ou honra objetiva do consumidor, na medida em que a ocorrência descrita na petição inicial não se confunde com negativação indevida, dotada de caráter público - Ausência de prova, ademais, que a alegada diminuição do score ocorreu em razão do apontamento objeto da ação, bem como de que a autora teve crédito negado em razão de tal fato – Tese fixada pelo C. STJ em recurso repetitivo (Tema 710) – Sucumbência recíproca caracterizada – Honorários advocatícios, contudo, fixados por equidade em R\$ 800,00 - Não obstante os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º do CPC e a tese fixada pelo c. STJ no Resp (repetitivo) nº 1.850.512, trata-se de demanda que visou à declaração de inexigibilidade de dívida de pouco mais de R\$ 400,00, tendo sido o pedido indenizatório julgado improcedente, certo que a ação foi proposta em maio de 2022 e foi julgada antecipadamente em julho do mesmo ano – Adoção do valor da causa de R\$ 44.429,13, o que geraria ao patrono da autora, por exemplo, proveito econômico superior ao décuplo do ganho da cliente, o que não se pode conceber - Ajuizamento de demanda não-singular, de baixa complexidade e rápida tramitação, apta a gerar à autora pequeno proveito econômico que justifica a incidência, sim, do entendimento exarado pelo c. STF, nos autos do EDs na ACO nº 2.988/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que em questão análoga, decidiu no sentido de permitir a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, quando o montante arbitrado gerar à parte sucumbente condenação honorária desproporcional – **RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1027723-05.2022.8.26.0002](#), Rel. Angela Lopes, j. 07/12/22).

DIREITO EMPRESARIAL

1ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que indeferiu requerimento de fundo credor para excutir objeto de alienação fiduciária em garantia celebrada com a recuperanda. Agravo de instrumento do credor. Contrato que instituiu regime de garantias com ordem prioritária de excussão. Alienação fiduciária em garantia de imóvel da recuperanda que figurou como a última das garantias. Esvaziamento das garantias prioritárias (direitos creditórios e participações societárias) comprovado. Imóvel alienado em fidúcia para agente de garantias, terceiro, não para o credor. Agente que havia sido contratado pelas partes para administrar e excutir garantias em caso de inadimplemento e que nunca foi beneficiário da garantia, apesar de, formalmente, figurar como tal. Prova de que o credor é o beneficiário. O princípio da continuidade registral não pode ser óbice à efetiva excussão da garantia por seu verdadeiro titular. Precedente da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial deste Tribunal. Reforma da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá provimento, com determinações, até mesmo no sentido de conciliar o que se delibera com plano de recuperação há pouco homologado, que é objeto de recurso de outro credor (AI 2130581-06.2022.8.26.0000).” (Agravo de Instrumento nº [2063842-85.2021.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 29/06/22).

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA, CUMULADA COM PEDIDOS DE ÍNDOLE INDENIZATÓRIA, AJUIZADA POR FRANQUEADORA CONTRA FRANQUEADA. Reconvenção visando à anulação do contrato e à condenação da franqueadora a compor perdas e danos materiais e morais. Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção (negada reparação de danos morais). Apelação da autora. Caso, efetivamente, de anulação do contrato de franquia, por violação do dever da franqueadora de fornecer informações de modo transparente ("disclosure"). Inteligência do art. 3º, XIII, da Lei 8.955/1994, que vigorava à época da avença. "A introdução da Circular de Oferta de Franquia em nosso ordenamento jurídico, valendo-se do princípio do disclosure, teve, então, como objetivo, assim como seu primo-irmão, o Prospecto, a proteção das poupanças advindas do público investidor, entendidas estas como sendo o somatório das poupanças privadas de diversos indivíduos, ansiosos por bem aplicar as que lhe dissessem respeito, em particular, no mercado de capitais e, mais precisamente, agora, no mercado de franquias." (LUIZ FELIZARDO BARROSO). Hipótese em que a autora não informou à franqueada o indeferimento de dois pedidos de registro de marca objeto de transferência via contrato de franquia. Omissão que afeta elemento essencial de contrato de franquia. "O contrato de franquia de negócio formatado é entendido como multiplicação de um negócio de sucesso por meio da transmissão de know-how, da licença dos direitos de uso de outros bens imateriais de titularidade do franqueador e do acesso a uma clientela fiel à marca, a terceiros aprovados pelo franqueador, originando estabelecimentos empresariais franqueados que irão explorar o negócio franqueado e integrar a rede de franquia." (FLÁVIO LUCAS DE MENEZES SILVA e GABRIELE TUSA). Caso que não se amolda à jurisprudência consolidada no Enunciado IV do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial ("A inobservância da formalidade prevista no art. 4º da Lei nº 8.955/94 pode acarretar a anulação do contrato de franquia, desde que tenha sido requerida em prazo razoável e que haja comprovação do efetivo prejuízo."), que abarca somente as irregularidades que, com o decorrer de prazo razoável, possam ser superadas pelo exercício da atividade franqueada. Em sua compreensão não estão omissões sobre dados essenciais ao contrato, dentre eles aquele de que aqui se cuida, acerca da situação registral da marca, cujo uso está sendo autorizado. Manutenção da sentença recorrida (art. 252 do Regimento Interno deste

Tribunal de Justiça). Apelação a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº [1024369-30.2021.8.26.0576](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 29/06/22).

“AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE, JULGADA PROCEDENTE, EM FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES. Decisão de homologação de laudo pericial e de indeferimento de pedido de réus de que se determine à sócia retirante o pagamento à sociedade de valor correspondente a 50% do patrimônio líquido negativo apurado na perícia. Agravo de instrumento dos réus. Ausência de título executivo para tanto. "Desta forma, questões outras sobre a administração realizada pelo apelado, que os apelantes denominam de desastrosa, além de outros itens correlatos, deverão ser analisadas em processo de conhecimento amplo, observando-se o devido processo legal, e não simples liquidação de sentença, uma vez que essa liquidação está integralmente ligada ao título executivo que simplesmente determinava apuração de haveres, e nada mais, e, não havendo haveres, a extinção da execução merece prosperar." (excerto de acórdão da 2ª Câmara de Direito Empresarial deste Tribunal na Ap. 0002847-78.2019.8.26.0011, relator o Desembargador NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA). Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento desprovido.” (Agravo de Instrumento nº [2267959-38.2021.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 10/08/22).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Pedido de tutela de urgência remissivo ao artigo 20-B, §1º da Lei 11.101/2005 - Indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito, reconhecida a ausência do interesse de agir – Confirmação – Atividade empresarial encerrada, conforme o certificado por Oficial de Justiça em cumprimento a mandado de constatação – Interpretação do art. 47 da Lei 11.101/2005 – A instauração do procedimento concursal, à qual está vinculado o pedido de tutela de urgência, ostenta o escopo de permitir a reorganização e a manutenção de estruturas econômicas, de pessoas e coisas, dirigidas à produção de mercadorias ou serviços destinados ao mercado e, concretamente, não existe estrutura econômica para ser preservada - Sentença mantida - Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1003489-83.2021.8.26.0360](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 10/08/22).

“AÇÃO COMINATÓRIA – Autora que pretende condenar a ré a retirar do mercado os produtos com embalagens irregulares – Ré que utilizou publicidade com informações a respeito do seu produto sem o registro necessário na 'Anvisa' – Irregularidades constatadas inclusive por outros órgãos administrativos – Ato de concorrência desleal verificado – Recurso da ré improvido. CONCORRÊNCIA DESLEAL – Danos materiais constatados no caso em tela – Indenização devida fixada nos termos do art. 210, LPI a ser apurada em fase de liquidação – Recurso da autora nesta parte parcialmente provido. CONCORRÊNCIA DESLEAL – Danos morais 'in re ipsa' – Valor da indenização fixado na r. sentença (R\$ 700.000,00) mantido – Recurso da ré improvido. MULTA DIÁRIA – Eventual descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência que deve ser discutida em incidente próprio uma vez que demanda dilação probatória – Recurso da autora nesta parte improvido. SUCUMBÊNCIA – Autora que decaiu da menor parte dos pedidos – Aplicação, ainda, do princípio da causalidade – Ré que deu causa ao ajuizamento da ação – Ré que deve arcar integralmente com as verbas de sucumbência – Recurso da ré improvido.” (Apelação Cível nº [1045436-58.2020.8.26.0100](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 17/08/22).

“APELAÇÃO. SOCIETÁRIO. Apuração de haveres e cobrança de dividendos. Pleito de desconsideração de quotas gravadas por usufruto, sujeitas a direito de recompra e não integralizadas. Morte do beneficiário do usufruto. Extinção. Art. 1.410, I do CC. Quotas sujeitas a direito de recompra. Inexistência de prejudicialidade externa. Art. 313, V do CPC. Integralização

demonstrada na perícia técnica. Fundo de comércio. Impossibilidade de cômputo nos haveres. Inexistência de previsão contratual. Critério contábil em detrimento do econômico. Precedentes. Possibilidade de avaliação da marca na fase de liquidação, mas sem considerar a projeção dos resultados futuros. Contingências. Provisões no passivo para perda de estoque, rescisão de funcionários e indenização decorrentes de ações judiciais. Ausência de prova da perda do estoque. Rescisão de funcionários. Providência cabível apenas na liquidação total da sociedade. Indenizações decorrentes de ações judiciais. Contingência configurada apenas em relação à ação de cobrança de alugueres. Juros de mora. Contagem a partir da citação. Precedentes. Aplicação da taxa SELIC. Impossibilidade. Precedentes. Pagamento parcelado. Prazo contratual já superado. Inviabilidade de concessão de mais prazo. Erro material quanto ao valor dos dividendos. Correção. Legitimidade passiva da administradora pela distribuição de lucros em ofensa ao contrato social. Arts. 1.009, 1.016 e 1.080, todos do CC. Reconhecimento da solidariedade em ações anteriormente movidas contra a administradora e a sociedade. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, PROVIDO INTEGRALMENTE O DO AUTOR.” (Apelação Cível nº [1000712-41.2015.8.26.0068](#), Rel. Azuma Nishi, j. 17/08/22).

"AÇÃO DE COBRANÇA – Cessão de direito de marca comercial – Corré LUCIANA RODRIGUES ALVES que figurou como "testa de ferro" – Hipótese em que o corréu-apelante JOSÉ AUGUSTO ROSA é o verdadeiro contratante – Simulação relativa subjetiva - Corréu que não se desincumbiu do ônus de provar o integral adimplemento contratual, não demonstrando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora-apelada, nos termos do art. 373, II, do CPC – Sentença mantida - Recurso improvido." (Apelação Cível nº [1005065-69.2018.8.26.0408](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 17/08/22).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÊS EMPRESAS QUALIFICADAS COMO UM GRUPO ECONÔMICO. GRUPO COM UM ÚNICO CONTROLADOR, PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O DEFERIMENTO DE SEU PROCESSAMENTO. 1- O pedido de recuperação judicial formulado pelas três empresas, com mesmo endereço, em consolidação processual, tem a documentação formalmente em ordem. 2- Grupo empresarial que em sua estrutura societária é controlada por uma única pessoa natural, sendo uma Eireli e outras duas detendo 99% das cotas sociais, diretamente. 3- Recuperação judicial distribuída na comarca de Taubaté, quando o principal estabelecimento, inclusive envolvendo outro grupo de empresas, é na comarca de São Paulo, para onde foi redistribuída. 4- Avaliação prévia realizada pela administradora judicial que aponta a ausência de real atividade nas comarcas de Taubaté e de São Paulo, constatação reiterada após o deferimento do processamento da recuperação judicial em primeiro grau (decisão objeto deste recurso), mantendo somente 4 funcionários (um auxiliar de cobrança, uma recepcionista e dois motoristas – um afastado). 5- Princípio da preservação da empresa que não prevalece no caso concreto. Exposição de motivos da proposta de alteração da Lei n. 11.101/2005, do Ministério da Fazenda (2018), que elenca 5 princípios (que resumem os 12 princípios originais da lei), a serem considerados dentre eles: "iv) instituição de mecanismos legais que evitem um indesejável comportamento estratégico dos participantes da recuperação judicial/extrajudicial/ falência que redundem em prejuízo social, tais como: proposição pelos devedores de plano de recuperação judicial deslocados da realidade da empresa (em detrimento dos credores), prolongamento da recuperação judicial apenas com fins de postergar pagamento de tributos ou dilapidar patrimônio da empresa etc". 6- A individualidade formal das três empresas não supera a realidade dos fatos, impeditivos da recuperação judicial, especificamente a ausência de causa concreta para a pretensão recuperacional (art. 51, I, da Lei n. 11.101/2005). 7- Ausentes os requisitos para o pedido de recuperação judicial, impõe-se o seu indeferimento, nos termos do art. 52 da Lei n.

11.101/2005 e art. 485, I, do CPC. 8- Agravos de instrumento providos.” (Agravado de Instrumento nº [2037117-59.2021.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 06/07/22).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRÊS EMPRESAS QUALIFICADAS COMO UM GRUPO ECONÔMICO. GRUPO COM UM ÚNICO CONTROLADOR, PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O DEFERIMENTO DE SEU PROCESSAMENTO. 1- O pedido de recuperação judicial formulado pelas três empresas, com mesmo endereço, em consolidação processual, tem a documentação formalmente em ordem. 2- Grupo empresarial que em sua estrutura societária é controlada por uma única pessoa natural, sendo uma Eireli e outras duas detendo 99% das cotas sociais, diretamente. 3- Recuperação judicial distribuída na comarca de Taubaté, quando o principal estabelecimento, inclusive envolvendo outro grupo de empresas, é na comarca de São Paulo, para onde foi redistribuída. 4- Avaliação prévia realizada pela administradora judicial que aponta a ausência de real atividade nas comarcas de Taubaté e de São Paulo, constatação reiterada após o deferimento do processamento da recuperação judicial em primeiro grau (decisão objeto deste recurso), mantendo somente 4 funcionários (um auxiliar de cobrança, uma recepcionista e dois motoristas – um afastado). 5- Princípio da preservação da empresa que não prevalece no caso concreto. Exposição de motivos da proposta de alteração da Lei n. 11.101/2005, do Ministério da Fazenda (2018), que elenca 5 princípios (que resumem os 12 princípios originais da lei), a serem considerados dentre eles: "iv) instituição de mecanismos legais que evitem um indesejável comportamento estratégico dos participantes da recuperação judicial/extrajudicial/ falência que redundem em prejuízo social, tais como: proposição pelos devedores de plano de recuperação judicial deslocados da realidade da empresa (em detrimento dos credores), prolongamento da recuperação judicial apenas com fins de postergar pagamento de tributos ou dilapidar patrimônio da empresa etc". 6- A individualidade formal das três empresas não supera a realidade dos fatos, impeditivos da recuperação judicial, especificamente a ausência de causa concreta para a pretensão recuperacional (art. 51, I, da Lei n. 11.101/2005). 7- Ausentes os requisitos para o pedido de recuperação judicial, impõe-se o seu indeferimento, nos termos do art. 52 da Lei n. 11.101/2005 e art. 485, I, do CPC. 8- Agravos de instrumento providos.” (Agravado de Instrumento nº [2041856-75.2021.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 06/07/22).

“APELAÇÕES DA AUTORA E DOS RÉUS. AUTORA QUE TEM O USUFRUTO DE QUOTAS SOCIAIS, MAS SEM DIREITOS POLÍTICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO PEDIDO. RITOS DIVERSOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. AFASTAMENTO DOS SÓCIOS DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. USUFRUATUÁRIA QUE DETÉM APENAS DIREITOS PATRIMONIAIS. RENÚNCIA AOS DIREITOS POLÍTICOS EM 2018. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. LUCROS PAGOS A MENOR. DIFERENÇA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL QUE PODERÁ SER REALIZADA POSTERIORMENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. FIXAÇÃO DE PERIODICIDADE PARA PAGAMENTO DOS LUCROS. POSSIBILIDADE EM FACE DO CASO CONCRETO, EM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, COMO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO. SÓCIOS QUE NÃO OBSERVARAM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível nº [1010075-77.2020.8.26.0100](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 14/09/22).

“FALÊNCIA. Decisão que julgou parcialmente procedente impugnação, declarado quirografário crédito da agravante e trabalhista o de seus patronos. Agravado de instrumento da credora principal, a pleitear que a parte de seu crédito declarada quirografária seja majorada, e o restante, oriundo do Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos (MRP), seja-lhe restituído, na forma do art. 85 e

seguintes da Lei 11.101/2005. Sub-rogação pessoal da credora nos direitos creditórios de investidores por ela ressarcidos contra a falida. Da sub-rogação pessoal decorre "transferência do crédito com todos os privilégios ao pagador de dívida alheia" (CARLOS E. ELIAS DE OLIVEIRA e JOÃO COSTA-NETO). Inteligência dos arts. 346, III, e 349 do Código Civil. Dever da credora de ressarcir investidores que decorre de regulamentação da CVM (art. 77, "caput", e inciso V, da Instrução CVM 461/2007). Investidores, por sua vez, que eram titulares de direito de restituição, na forma do art. 85 e seguintes da Lei 11.101/2005. Créditos sub-rogados que decorrem de bloqueios promovidos contra a falida durante intervenção do BACEN. Quantias, depositadas em contas bancárias de titularidade da falida, que nunca lhe pertenceram, posto que eram, e sempre foram, de propriedade dos investidores ressarcidos pela agravante. Corretora, agora falida que, enquanto intermediadora de investimentos (art. 1º da Instrução CVM 505/2011), nunca teve disponibilidade do numerário, que estava consigo para dar-lhe destino pré-determinado pelos investidores (art. 12 do mesmo diploma). Situação, portanto, absolutamente diversa do "depósito bancário", em que "um banco recebe certa soma em dinheiro" e "obriga-se a restituí-la em determinado prazo, ou 'ad nutum' de quem a entrega", daí adquirindo pleno gozo da quantia depositada. Não a recebe para guardá-la. Aceitando-a, não está a prestar serviço ao depositante, como ocorre no depósito regular. Depositando, o cliente empresta ao banco, em última análise, a soma depositada." (ORLANDO GOMES). Houve, no caso em julgamento mera "custódia" de valores, que é espécie de depósito regular. "Nesta [a custódia], o depositante não perde a propriedade da coisa depositada. Naquele [o depósito irregular, bancário], torna-se simples credor do banco." (ORLANDO GOMES). A corretora falida, de fato, custodiou valores entregues pelos investidores para dar-lhes destinação específica. O direito destes, portanto, era reipersecutório, típico da custódia. Incidência da Súmula 417/STF ("Pode ser objeto de restituição, na falência, dinheiro em poder do falido, recebido em nome de outrem, ou do qual, por lei ou contrato, não tivesse ele a disponibilidade."). Inaplicabilidade de precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.801.031, NANCY ANDRIGHI), em que, de resto, foi realizado "distinguishing" de hipótese análoga à dos autos: "O depósito bancário não se equipara às hipóteses em que o devedor ostenta a condição de mero detentor ou custodiante do bem, hipóteses fáticas que atraem a incidência do art. 85 da LFRE." Precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Reforma parcial da decisão agravada. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, reconhecido o direito de restituição da credora agravante." (Agravo de Instrumento nº [2148812-18.2021.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 14/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Alegação de uso indevido da marca nominativa de titularidade da autora. Degenerescência da marca. Expressão que se refere a um prato típico oferecido no mercado local, afastando a proteção pleiteada. Condenação afastada. SENTENÇA REFORMADA. **RECURSO PROVIDO.**” (Apelação Cível nº [1000419-54.2020.8.26.0114](#), Rel. Azuma Nishi, j. 14/09/22).

“APELAÇÃO. FALÊNCIA. Sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o processo. Inconformismo da autora. Pedido de falência escudado em duplicata mercantil manifestamente inexigível. Duplicatas mercantis que se encontram desacompanhadas de documento comprobatório de entrega e recebimento da mercadoria. Recebimento dos produtos realizado por terceira empresa alheia ao negócio jurídico firmado. Inexistência de provas que corroborem qualquer convenção entre as partes nesse sentido. Impossibilidade de aplicação da teoria da aparência à espécie. Mercadorias entregues a empresa completamente díspar da suposta compradora. Ausência de elementos que justifiquem, à luz da boa-fé objetiva, a proteção ao comportamento da autora. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível nº [1015643-64.2021.8.26.0577](#), Rel. Azuma Nishi, j. 14/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Declaração de extraconcursalidade. Decisão reformada. Contratos de financiamento à importação. Fato gerador. Liberação dos valores. Ocorrência antes do pedido de recuperação judicial. Art. 49 da LRF. Sucumbência. Verba sucumbencial redimensionada diante do decaimento da pretensão do credor. Litigância de má-fé. Inocorrência. Exercício de direito de defesa. **RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2017429-14.2021.8.26.000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 05/10/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que homologou o plano modificativo de recuperação judicial das recuperandas. Inconformismo da credora. Alteração da forma de pagamento dos créditos titularizados por Instituições Financeiras com o intuito de afastar seu direito de voto na Assembleia Geral de Credores. Inteligência do art. 45, §3º, da Lei nº. 11.101/05. Impossibilidade de exclusão arbitrária de créditos sujeitos ao regime concursal. Emprego de tratamentos díspares a credores quirografários. Violação ao princípio do par conditio creditorum. Nulidade do plano modificativo configurada. **DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.**” (Agravado de Instrumento nº [2041571-48.2022.8.26.0000](#), Rel. Azuma Nishi, j. 19/10/22).

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Legitimidade ativa ad causam – Hipótese em que o Ministério Público moveu ação contra as partes do contrato de compra e venda de ações da sociedade MONTELAC, operação que, em tese, foi simulada e gerou prejuízos – Direito coletivo em sentido estrito e difuso invocado – Simulação que é vício social e, supostamente, gerou danos para a coletividade de credores e contribuiu com a quebra da NILZA ALIMENTOS S.A. – Pertinência subjetiva do Ministério Público caracterizada – Órgão que atua como 'custus legis' no processo falimentar e é responsável por apurar ilícitos e responsabilizar seus ofensores – Sentença anulada – Recurso provido.” (Apelação Cível nº [1001614-96.2019.8.26.0506](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 19/10/22).

“AÇÃO DECLARATÓRIA ("querela nullitatis") – Decreto de improcedência – Apelo da autora, executada no processo principal, insistindo na necessidade de sua citação ou intimação em anteriores embargos de terceiro – Os atos decisórios proferidos nos embargos de terceiros somente geraram efeitos frente à então proprietária do imóvel enfocado e à exequente, ainda que, no passado, a recorrente tenha sido a titular do direito real de propriedade – Litisconsórcio facultativo - Inteligência dos artigos 674, "caput" e § 1º e 792, § 4º do CPC de 2015 – Litigância de má-fé configurada - Necessidade da imposição de sanção prevista no art. 81 do diploma processual vigente, caracterizada a temeridade, na tentativa de obstaculizar o trâmite de outro processo - Sentença mantida - Apelo desprovido.” (Apelação Cível nº [1009469-21.2021.8.26.0292](#), Rel. Fortes Barbosa, j. 19/10/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - Decisão agravada que acolheu o pedido da recuperanda e determinou a reclassificação dos créditos adquiridos pela agravante, originalmente arrolados na Classe IV – Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para a Classe III- Quirografária – Impossibilidade – Dispositivo legal que fundamentou a decisão agravada aplicável apenas aos credores trabalhistas – Interpretação analógica do regramento que poderia impossibilitar a cessão de direitos creditórios por microempresas e empresas de pequeno porte e, por conseguinte, inviabilizar a captação de recursos no mercado de negociação de créditos – Alteração que se opõe ao previsto no plano de recuperação - Cessão de crédito que não altera as prerrogativas de pagamento no âmbito da

recuperação judicial – Alteração recente no regramento aplicável aos credores trabalhistas com o intuito de possibilitar ao credor alimentar o acesso mais célere ao seu crédito mediante a cessão de direitos – Decisão reformada, com determinação – Recurso da credora nesta parte provido – Recurso da recuperanda improvido. AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – HONORÁRIOS – Fixação por equidade – Cabimento no caso em tela - 'Distinguishing' da sistemática do CPC e dos precedentes que levaram à edição da tese firmada em relação ao processamento dos incidentes da Lei 11.101/05 – Critério da especialidade - Fixação por equidade mantido – Ausente um resultado econômico imediato, de ganho ou perda para uma das partes, dada a natureza do incidente – Exegese do disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC de 2015 e da Lei 11.101/05 – Precedentes das C. Reservadas de Direito Empresarial – Recurso da credora nesta parte improvido." (Agravado de Instrumento nº [2102537-11.2021.8.26.0000](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 19/10/22).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Sentença que a encerrou com fundamento no art. 63 da Lei 11.101/2005. Apelação do Ministério Público. Legitimidade recursal do M.P. decorrente do art. 127 da Constituição Federal e do art. 179, II, do CPC, que estatui que, nos casos em que intervém como fiscal da ordem jurídica, deve ser intimado de todos os atos processuais. Art. 52, V, e outros dispositivos da Lei 11.101/05, aplicáveis às recuperações judiciais, que impõem a presença do M.P. no processo, a cada momento. Precedentes do STJ e desta Câmara Empresarial. Notícias de descumprimento do plano durante o biênio de supervisão judicial, trazidas por diversos credores, inclusive trabalhistas. Inexistência de prévio parecer do administrador judicial acerca o cumprimento do plano, como haveria de ser. Doutrina de MARCELO BARBOSA SACRAMONE. Controvérsia sobre o pagamento de credores não elidida pela sentença. Sentença anulada, determinando-se que o Juízo "a quo" rejulgue o feito após apresentação de parecer do administrador judicial sobre o cumprimento das obrigações do plano vencidas durante o biênio legal. Apelação a que se dá parcial provimento, com determinações, inclusive no sentido da intimação, doravante, do M.P. para todos os atos e termos processuais. Julgamento realizado em que pese o provável não exaurimento do julgamento de embargos de declaração na origem, dadas as peculiaridades do processo coletivo de insolvência e o evidente interesse público em que se tenha solução que restaure o império da legalidade. Havendo um sem número de credores, seria inadmissível a delonga na apreciação dos graves fatos processuais apontados pelo recorrente, a pretexto do não julgamento prévio de alguns declaratórios, que, por certo, segundo o que normalmente acontece e dada a rejeição de muitos outros de teor assemelhado, seriam igualmente desacolhidos. A bem da correta administração da Justiça, o Tribunal pode afastar o exaurimento das instâncias inferiores para que o processo vá avante, em direção a seu final. Precedentes do STF em situação equivalente.” (Apelação Cível nº [1008017-09.2017.8.26.0100](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 01/12/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EFEITO *EX NUNC*. PRECEDENTE (DES. CÉSAR CIAMPOLINI). EVENTO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. OPÇÃO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO BANCO QUANTO AO EXERCÍCIO DE TAL DIREITO. CRÉDITO INEXISTENTE ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO DEVENDO SER CONSIDERANDO, POR CONSEQUENTE, EXTRACONCURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2145745-45.2021.8.26.0000](#), Rel. Alexandre Lazzarini, j. 01/12/22).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso – Pedido da agravante para que seja declarada a imediata quitação dos débitos – Falta de interesse processual – Direito já reconhecido em primeiro grau,

cabendo à credora buscar a satisfação do seu crédito pela via adequada – Recurso da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS, nesta parte, não conhecido. RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Medida de desocupação de imóvel - Controvérsia envolvendo a ocupação da área portuária, local onde as recuperandas desenvolvem atividade empresarial – Hipótese em que o contrato de arrendamento do grupo empresarial se encerrou em 2 014, subsiste decisão indeferindo a prorrogação da relação contratual pela Justiça Federal e há fato novo consistente na celebração de novo contrato administrativo de arrendamento entre a União e terceiro, com data certa para assunção da área pelo novo contratante – Recuperandas não tem mais direito de permanecer no local, conforme disposições contratuais e decisão proferida no TRF – Direito de terceiro e interesse público que se sobrepõe à pretensão das recuperandas e ao princípio da preservação da empresa no caso concreto - Decisão reformada para autorizar a imediata desocupação da área – Recurso do Grupo Empresarial improvido e recurso da AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS nesta parte provido." (Agravado de Instrumento nº [2122011-31.2022.8.26.0000](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 07/12/22).

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão que não homologou aditivo de plano recuperacional aprovado com ressalvas em assembleia geral de credores. Declaração de nulidade de disposições nele contidas. Agravo de instrumento da recuperanda, pela homologação. A assembleia dos credores é soberana, ressalvada a possibilidade de controle judicial de legalidade pelo Poder Judiciário. Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho de Justiça Federal. Precedentes do STJ. Alienação de ativos. Art. 66 da Lei 11.101/2005. Doutrina de MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO: possibilidade de alienação de quaisquer ativos, desde que o juiz se convença da "evidente utilidade" da alienação. No caso concreto, tal disposição não viola o dispositivo, pois há, em laudo de avaliação anexo ao plano, relação descritiva de todos os ativos que podem ser vendidos, com os respectivos preços. Impossibilidade de liberação de garantias e suspensão de ações e execuções contra os devedores solidários e demais coobrigados, ao menos aos que a isto não anuíram. Lição de MARCELO BARBOSA SACRAMONE. Aplicação das súmulas 581 do STJ e 61 deste Tribunal. Inadequação de adoção da TR como indexador para correção monetária. "[A] taxa referencial (TR) está zerada há mais de 2 anos, de modo que, na prática, o valor dos créditos ficaria sem atualização monetária, o que é inadmissível" (AI 2171930-91.2019.8.26.0000, AZUMA NISHI; igualmente, AI 2118129-61.2022.8.26.0000, ALEXANDRE LAZZARINI). Adoção da Tabela Prática deste Tribunal como índice substitutivo de correção monetária. Inversão de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais. Abusividade da cláusula, que contraria as regras de obrigatoria observância acerca dos ônus da sucumbência constantes do CPC, bem assim o art. 5º, II, da Lei 11.101/2005: "Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência: (...) II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor." Cláusula que prevê a possibilidade de escolha de alternativas de pagamento mediante opção dos credores quirografários durante a assembleia. Inadmissibilidade. Cláusula que não cria subclasse de credores, mas agrava a situação daqueles que não participaram do conclave. Dispositivo de caráter punitivo a alguns credores. Violação da "par conditio creditorum". Cláusula que não se anula, todavia, determinando-se que, na baixa dos autos, se conceda prazo aos interessados que não estiveram presentes na assembleia para que optem pelas alternativas do plano. Honorários da administradora judicial que devem ser mantidos pelo montante mensalmente recebido pela auxiliar, limitado ao teto de 5% do passivo concursal (1º do art. 24 da Lei 11.101/2005, inalterado pela Lei 14.112/2020). Impossibilidade, no entanto, de que siga a administradora recebendo a remuneração após o encerramento do procedimento, quando não mais exercerá as funções que justificam seus honorários. Deságio de 70% referente aos credores trabalhistas. Abusividade reconhecida, notadamente por peculiaridade do caso concreto: o longo período desde a

aprovação do plano, no qual tais credores, titulares de verba alimentar, nada receberam. Questões envolvendo créditos trabalhistas devem sempre ser analisadas com especial atenção à vulnerabilidade dos trabalhadores, titulares de créditos alimentares, como é imanente ao sistema jurídico pátrio (ARNALDO SUSSEKIND, JÚLIA EVANGELISTA TAVARES). "O trabalho é, e sempre foi, a categoria-chave econômica e social central da sociedade." (ALDACY RACHID COUTINHO). Matéria de ordem pública, que, em situações assemelhadas, vem sendo conhecida "ex officio" pelas Câmaras Empresariais deste Tribunal. Precedentes. Reforma parcial da decisão recorrida, apenas para autorizar alienação de bens nos termos do plano homologado; aplicar a tabela prática do TJSP como índice de correção monetária; determinar-se, na baixa dos autos, abertura de prazo a credores ausentes à assembleia para que optem pelas alternativas do plano; e fixar a remuneração da administradora judicial em valor fixo mensal até o encerramento do procedimento, limitado o montante global ao teto legal de 5% do passivo concursal. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, com determinação." (Agravo de Instrumento nº [2193118-72.2021.8.26.0000](#), Rel. Cesar Ciampolini, j. 28/09/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória com pedido de tutela antecipada – Violação de Marca – Decisão que indeferiu a tutela pretendida – Insurgência da autora – Momento de cognição superficial em que é aferida a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015 – Inexistência dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015 a demonstrar a efetiva violação da patente BR 12 2018 0 5050-5 – Em primeiro lugar, Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) e Lei nº 9.279/96 que versam que a proteção à propriedade intelectual não se faz de forma automática, mas deve respeitar os valores da CF/88 – TRIPS adotado no contexto da criação da OMC em 1994, dando origem à Lei nº 9.279/96 – Propriedade intelectual não deve apenas servir aos interesses dos países desenvolvidos, devendo reconhecer as necessidades de saúde dos países subdesenvolvidos – Precedente do E. STJ – REsp n. 1.543.826/RJ – Em que o E. STJ defendeu expressamente que o direito de propriedade industrial encontra-se subordinado ao atendimento da função social e à diretriz de compatibilização do objetivo de estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico nacional com o interesse social – Patentes referentes a compostos farmacêuticos que devem ser lidas pelo imperativo do desenvolvimento nacional e da função social da propriedade – Inteligência dos artigos 3º, inciso II e artigo 5º, inciso XXII ambos da CF/88 – Probabilidade do direito que deve ser ainda mais pronunciada nesses casos para que se conceda a referida tutela – Caso concreto em que remanescem fundadas dúvidas sobre a existência de violação ou não da patente BR 12 2018 0 5050-5 – Conjunto probatório que não indica a existência de violação acima da dúvida razoável – Em segundo lugar, o próprio TRIPS (Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), em seu artigo 7º, versa que as normas de propriedade intelectual devem contribuir para o bem-estar social econômico e a um equilíbrio entre os direitos e obrigações – Rodada Doha da OMC que erigiu como objetivo o tema do acesso justo ao mercado de medicamentos – Novamente, necessidade de instrução probatória para se permitir ao Poder Judiciário sopesar os direitos fundamentais em choque no caso concreto – Em terceiro lugar, a pretensão da agravante é impedir que a agravada comercialize o seu composto farmacêutico à base de sofobuvir, principalmente impedindo-a de participação no Pregão Eletrônico nº 28/2022 – Existência de ação análoga em relação à BLANVER S.A. e BLANVER FARMOQUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A, em que também se objetiva impedir a participação no Pregão Eletrônico nº 28/2022 – Em conjunto as ações pretendem que somente a agravante possa explorar o componente farmacêutico do sofobuvir – Nova lei de licitações, nº 14.133/21, que erigiu o princípio da competitividade enquanto informador do procedimento licitatório – Inteligência do art. 5º da Lei nº 14.133/21 – Competição que se faz com a maior participação de ofertantes,

possibilitando a escolha da melhor proposta pelo Poder Público – **Pretensão da agravante que, na prática, equivaleria a se criar, de fato, uma hipótese de inexigibilidade da licitação, conforme os ditames do art. 74 da Lei nº 14.133/21 – Tratamento para Hepatite C que é notoriamente dispendioso – Máximas da experiência, art. 375 do CPC de 2015** – Aquisição dos remédios sem a realização de procedimento licitatório que pode importar em indevido dispêndio de recursos públicos – Em quarto lugar, **há razoável dúvida sobre a existência de infração indireta, por meio de composto produzido pelo fígado do paciente, o trifosfato GS-461203 que violaria a patente BR 12 2018 0 5050-5 – Colenda Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial nos autos de nº 2032476-91.2022.8.26.0000 que já analisou o mesmo caso, referente à mesma matéria, se posicionando que a complexidade do caso subjacente demandava a realização de prova pericial** – Necessidade de instrução processual e realização de perícia – Inexistência de má-fé a ser reconhecida, tendo ambas as partes agido com conduta limítrofe - **Decisão mantida – Recurso desprovido.**” (Agravado de Instrumento nº [2030441-61.2022.8.26.0000](#), Rel. Jane Franco Martins, j. 26/10/22).

"AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES – Hipótese em que o critério adotado pela "expert" para apuração dos haveres devidos à autora está em desalinho com a decisão saneadora que determinou a apuração com base no balanço de determinação previsto no art. 606 do CPC, em que são avaliados bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, bem como do passivo – Sentença anulada para que seja realizada nova perícia, observando-se o critério previsto no art. 606 do CPC - Pagamento dos haveres à vista, em dinheiro, em até 90 dias, da nova sentença, não de seu trânsito, porquanto antes já se produziram seus efeitos - (art. 1031, §2º, do CC) - Precedentes deste E. TJ/SP - Recurso da autora provido. **AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES** – Pagamento dos haveres à vista, em dinheiro, em até 90 dias, após a liquidação do crédito da autora (art. 1031, §2º, do CC) – Pretensão de parcelamento descabida - Os juros de mora eventualmente devidos em razão do não pagamento dos haveres devem contar-se a partir do nonagésimo primeiro dia após a liquidação do crédito da autora, não de seu trânsito, porquanto antes já se produziram seus efeitos – Precedentes deste E. TJ/SP - A condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, pois a demanda assumiu nítido caráter litigioso - Recurso dos réus parcialmente provido." (Apelação Cível nº [1022317-73.2017.8.26.0100](#), Rel. J. B. Franco de Godoi, j. 23/11/22).

2ª CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Societário – Ação de cobrança – Decisão recorrida que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a eles – Inconformismo da autora – Autora que está a cobrar, na ação de origem, o valor referente à parcela de quotas "integralizada e pendente de restituição" alegadamente dela, quando de sua exclusão da sociedade Beta Saúde e Participações Ltda. – Em se tratando de sociedade empresarial que tem personalidade jurídica própria e distinta de seus sócios, com autonomia obrigacional e independência patrimonial, não há como reconhecer-se a legitimidade dos sócios pelos valores cobrados pela autora na ação de origem, uma vez que o patrimônio pessoal deles não se confunde com o patrimônio da pessoa jurídica em questão, sendo certo, ainda, que eventual responsabilidade pela restituição de valores referentes as quotas sociais é da pessoa jurídica e somente pode ser excepcionalmente estendida aos sócios na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, o que não foi requerido pela autora na petição inicial – Inteligência do artigo 49-A, do Código Civil – Ilegitimidade dos sócios bem

reconhecida – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2216594-08.2022.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 02/12/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de exigir contas – Indeferimento da gratuidade da justiça a autora – O instituto da gratuidade da justiça não é direito absoluto e potestativo daquele que simplesmente a requer; ele tem o fim nobre de permitir que a pessoa carente de recursos e impossibilitada de obtê-los acesse o Poder Judiciário a despeito da carência propriamente dita, dignificando-a; ele não tem a finalidade de transferir para o Estado o ônus de custear demandas que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis em favor de quem as instaura voluntariamente ou de quem nelas é chamado a integrar; ele não é panaceia para os insucessos e riscos empresariais, negociais ou profissionais; ele não é instrumento de estímulo à judicialização recorrente, irrestrita e gratuita; ele não equipara o hipossuficiente àquele que assume dívidas além das possibilidades; ele não se destina a isentar, oportunisticamente, o pagamento das custas e despesas processuais que, ademais, têm natureza tributária – Ressalva quanto à contratação de advogado, porquanto desconhecidos os termos da contratação (CPC, art. 99, §4º) – Decisão recorrida mantida – Precedentes – Recurso desprovido.” (Agravado de Instrumento nº [2254210-17.2022.8.26.0000](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 02/12/22).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recuperação judicial – Decisão que rejeitou o pedido das recuperandas, consistente em ordenar ao juízo onde se processa a ação civil pública proposta em seu desfavor, a abstenção de atos que impeçam ou inviabilizem o exercício da atividade empresarial - Inconformismo – Descabimento – Incompetência do juízo recuperacional para interferir no quanto decidido pela Colenda Câmara Reservada do Meio Ambiente, onde se determinou a cessação de práticas nocivas ao meio ambiente, por parte das agravantes - A recuperação judicial não é salvo-conduto de atos degradadores do meio ambiente – O deferimento do processamento da recuperação está condicionado ao resultado da Ação Civil Pública – A superação da crise empresarial também perpassa pelo respeito ao meio ambiente - RECURSO IMPROVIDO.” (Agravado de Instrumento nº [2078959-82.2022.8.26.0000](#), Rel. Jorge Tosta, j. 19/12/22).

“APELAÇÃO – Ação de reconhecimento, dissolução e liquidação de sociedade – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, em R\$ 5.203,07 – Inconformismo no tocante à rejeição do pedido de reconhecimento e dissolução da sociedade de fato voltada à prestação de serviços advocatícios – Autor que não possui registro junto à OAB – Vedação legal ao funcionamento de sociedade de advogados que inclua "como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar" – Exegese do artigo 16 da Lei nº 8.906/94 – Não há, aqui, como superar-se o impedimento legal relativamente à constituição da sociedade de advogados entre o autor e os réus – Logo, sociedade de fato as partes não constituíram, até porque essa só pode ser considerada com tal quando passível de personalização a partir do registro de seus atos constitutivos, no caso, perante a OAB, o que, à vista da não condição de advogado do autor é impossível – Ainda que se admitisse a possibilidade de reconhecer-se a existência de sociedade em comum entre advogados e pessoa não inscrita na OAB, a verdade é que, a despeito do sustenta o

autor, nenhuma das testemunhas ouvidas em audiência confirmou a veracidade de suas alegações – Ônus da prova – Ausência de mínimos indícios da existência de vínculo societário entre as partes – Inconformismo no tocante ao arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa – Valor da causa ínfimo – Arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa que tem lugar nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, (i) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório; ou (ii) o valor da causa seja muito baixo – Exegese do parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil e Tema 1.076/STJ – Sentença de improcedência mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.” (Apelação Cível nº [1009953-64.2020.8.26.0100](#), Rel. Maurício Pessoa, j. 19/12/22).